

제429회 국회
(정기회)

법제사법위원회회의록
(법안심사제1소위원회)
(임시회의록)

제 5 호

국회사무처

일 시 2025년11월19일(수)

장 소 법제사법위원회회의실

의사일정

1. 헌법재판소법 일부개정법률안(박은정 의원 대표발의)(의안번호 2205578)
2. 헌법재판소법 일부개정법률안(박범계 의원 대표발의)(의안번호 2210592)
3. 헌법재판소법 일부개정법률안(박준태 의원 대표발의)(의안번호 2210946)
4. 헌법재판소법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2213900)
5. 형법 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2204019)
6. 형법 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의)(의안번호 2209110)
7. 형법 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2212372)
8. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2201415)
9. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2208159)
10. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안(민홍철 의원 대표발의)(의안번호 2200714)
11. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2203208)
12. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(박균택 의원 대표발의)(의안번호 2213528)

상정된 안건

1. 헌법재판소법 일부개정법률안(박은정 의원 대표발의)(의안번호 2205578) 2
2. 헌법재판소법 일부개정법률안(박범계 의원 대표발의)(의안번호 2210592) 2
3. 헌법재판소법 일부개정법률안(박준태 의원 대표발의)(의안번호 2210946) 2
4. 헌법재판소법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2213900) 2
5. 형법 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2204019) 6
6. 형법 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의)(의안번호 2209110) 6
7. 형법 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2212372) 6
8. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2201415) 12
9. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호

2208159)	12
10. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안(민홍철 의원 대표발의)(의안번호 2200714)	19
11. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2203208)	19
12. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(박군택 의원 대표발의)(의안번호 2213528)	31

(10시13분 개의)

○소위원장 김용민 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 법제사법위원회 제5차 법안심사제1소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 헌법재판소법 일부개정법률안 등 12건의 법안을 심사하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

언론의 취재는 여기까지만 허용하도록 하겠습니다.

언론인 여러분께서는 협조해 주시기 바랍니다.

1. 헌법재판소법 일부개정법률안(박은정 의원 대표발의)(의안번호 2205578)
2. 헌법재판소법 일부개정법률안(박범계 의원 대표발의)(의안번호 2210592)
3. 헌법재판소법 일부개정법률안(박준태 의원 대표발의)(의안번호 2210946)
4. 헌법재판소법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2213900)

○소위원장 김용민 의사일정 제1항부터 제4항까지 이상 4건의 헌법재판소법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

이은정 전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 이은정 1페이지입니다.

제1항부터 제4항까지 헌법재판소법 일부개정법률안입니다.

오늘 소위 논의 안건은 총 4건으로 4건의 법률안의 공통된 개정 내용을 중심으로 보고드리겠습니다.

2페이지입니다.

헌법연구관의 정년 연장에 관한 내용입니다.

개정안은 헌법연구관의 정년을 60세에서 65세로 연장하는 내용입니다.

헌법연구관의 정년 연장을 통해 헌법연구관이 안정적으로 업무에 전념할 수 있는 기반을 마련하고 헌법연구관의 경험과 전문성을 더 오래 활용할 수 있도록 함으로써 헌법 해석의 합리성과 신뢰성을 높이고자 함에 개정의 취지가 있는 것으로 보았습니다.

2025년 10월 기준 헌법재판소에 임용된 헌법연구관은 총 76명입니다.

헌법연구관의 정년 연장 개정안에 대하여는 다음과 같은 점을 고려해 논의할 필요가 있을 것으로 보았습니다.

첫째, 헌법연구관의 임용 자격 등을 바탕으로 유사 직역에 있는 판사, 검사 및 다른 공무원 등의 정년을 고려하고 이들과의 형평성을 고려하여 정년 연장에 대한 논의를 진행

할 필요가 있습니다.

개정안은 판사의 정년이 65세인 점을 고려하여 헌법연구관도 동일한 정년을 보장할 수 있도록 하는 내용인바 헌법연구관은 판사와 임용 요건에 있어 비슷한 측면이 있으나 판사의 경우 5년 이상의 법조 경력을 요건으로 규정하고 있다는 점에서 별도의 법조 경력을 필요로 하지 않는 헌법연구관과 차이가 있습니다.

3페이지입니다.

헌법연구관, 판사, 검사 및 교수의 자격요건 및 정년 비교표입니다.

4페이지입니다.

둘째, 헌법연구관의 조사·연구 업무의 성격, 헌법재판의 사건 현황 및 헌법연구관의 이직 추이 등을 고려하여 헌법연구관 정년에 관한 논의를 진행할 필요가 있습니다.

헌법연구관은 헌법 및 법률에 대한 법적 분석과 연구를 통해 헌법재판관들이 헌법재판에 대한 결정을 함에 있어 주요 역할을 수행하고 있는바 최근 헌법재판소에 접수된 사건 현황을 살펴보면 2015년부터 2020년까지는 접수 건수가 꾸준히 증가하였다가 2021년부터 2024년까지는 비슷한 수준을 유지하고 있으나 미제 건수는 꾸준히 증가하는 추이를 보여 헌법연구관 업무에 대한 부담이 가중되고 있는 상황으로 보입니다.

헌법재판소에 따르면 최근 5년간 16명의 헌법연구관이 이직하였고 이중 대학교수 8명, 판사 5명으로 이직이 많은 것으로 나타났습니다.

5페이지, 최근 5년간 헌법연구관 이직 현황에 관한 내용입니다.

6페이지입니다.

셋째, 최근 우리 사회는 저출산·고령화 등으로 인한 정년 연장 논의의 필요성이 대두됨에 따라 공무원·교원의 정년 연장을 포함하여 민간 기업들의 정년 제도 변화에 대한 의견이 다양하게 제시되고 있는바 정년 연장은 사회적 합의 도출이 필요한 측면이 있으므로 관련 논의 진행 상황을 함께 고려하여 개정 여부를 결정할 필요가 있을 것으로 보았습니다.

7페이지, 관계기관 의견입니다.

다음, 9페이지입니다.

4건의 개정안 모두 시행일을 공포한 날로부터 시행하는 것으로 규정하고 있습니다.

10페이지입니다.

박은정 의원안과 박준태 의원안은 헌법재판관의 결격사유 정비에 관한 내용이 포함되어 있고 김용민 의원안은 재판소원에 관한 내용이 포함되어 있습니다.

다만 헌법재판관의 결격사유 정비에 관한 내용은 김승수·박수현·한창민·나경원 의원안 등 4건의 법률안이 우리 위원회에 회부되어 있고 재판소원에 관련해서는 정진욱·민형배·윤준병·서영교·김기표 의원안 등 5건의 법률안이 우리 위원회에 회부되어 있는바 이들 법률안과 함께 심사되어야 하는 내용으로 오늘 소위 자료에서는 자세한 내용은 생략하였습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 법률안 심사를 위해서 이진수 법무부차관과 배형원 법원행정처차장 그리고 김용호 헌법재판소 사무차장께서 출석하셨습니다.

기관 의견과 토론을 하실 때에는 방금 전문위원이 보고하신 것처럼 헌법연구관의 정년

연장 부분에 한해서 의견과 토론이 이어지면 좋을 것 같습니다.

법무부부터 의견을 말씀을 해 주시기 바랍니다.

○**법무부차관 이진수** 헌법연구관의 정년을 65세로 연장할 것인지 여부는 다른 공무원의 정년과의 형평성, 헌법연구관 업무의 특성 등을 종합적으로 고려해서 입법정책적으로 결정할 사안으로 판단됩니다.

○**법원행정처차장 배형원** 법원행정처에서도 헌법연구관 정년을 연장할 것인지 여부는 전문위원께서 보고하신 여러 가지 사항을 종합적으로 고려해서 국회에서 입법적으로 정책 결정할 사안으로 판단하고 있습니다.

이상입니다.

○**소위원장 김용민** 다음 헌법재판소도 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**헌법재판소사무차장 김용호** 헌법재판소에서는 판사·검사와 동일한 특정직 공무원으로 돼 있는 헌법연구관에 대해서만 유독 60세로 형평성에 맞지 않게 지금 임기가 규정돼 있어서 아까 전문위원께서 보고하신 대로 5쪽에 보시면 최근 5년간의 헌법연구관의 이직 현황 자료가 나와 있습니다. 특히 2023년의 경우에는 거의 6명 가까이 이직, 저희가 현원 지금 여기 나와 있는 데는 76명, 그때는 더 적었으니까 한 70명 정도 된다고 보면 거의 약 8~9%, 10%에 육박하는 숫자가 갑자기 이직하게 되는 그런 상황이 생겼습니다.

그분들이 왜 이직했는지를 이제 저희도 면밀히 의견을 물어보고 이렇게 했는데 상당수 정년의 차이 때문에 이직했다는 그런 의견을 좀 많이 듣고 해서, 조직 내의 안정성의 문제라든지 그리고 전문적인 지식을 갖고 있는 헌법연구관들의 이탈을 좀 방지해서 저희들이 좀 더 안정적으로 조직을 운영할 수 있도록 정년을 65세로 같이 연장해 주셨으면 하는 그런 의견입니다.

○**소위원장 김용민** 위원님들 토론해 주시기 바랍니다.

토론하실 위원님 계십니까?

나경원 위원님.

○**나경원 위원** 법원행정처 차장한테 질의하겠습니다.

물론 지금은 용어가 좀 바뀌었던데요. 판사 출신은 재판연구관이고 대법원의 재판연구관과 비슷한 무슨 연구관 제도가 있지 않습니까? 물론……

○**법원행정처차장 배형원** ‘비법관 재판연구관’이라는 표현을 쓰고 있습니다.

○**나경원 위원** 비법관 재판연구관? 물론 그 경우는 기간제인 것으로 알고 있기는 한데요.

거기에 연령 제한은 없나요? 거기는 어떻게 되어 있나요?

○**법원행정처차장 배형원** 임기제로 운영을 하고 있고요. 특별히 연령에 대해서는 따로 제한은 없는 것 같고 정년의 문제는 생기지 않습니다, 임기제 운영이.

○**나경원 위원** 그렇지요. 기간제니까 정년의 문제는 없겠지만 연령에 제한이 있는지 궁금해서 물어봤고요.

실질적으로 헌법연구관의 전문성이라든지 기타 자격요건 등을 보면 국공립대 교수 등과 비교해서 연장을 할 필요성은 있다고 생각을 합니다만 이것이 일반적인, 지금 사회적으로 논의되는 저출산 고령화의 정년 연장으로 바로 연결되는 것에 대해서는 조금 부정적인 의견을 포함합니다. 이것은 전문직, 전문성 이런 부분에 대한 고려이지, 이것이 일반

적인 정년 연장으로 갔을 때는 청년 일자리 문제와도 관련이 되기 때문에 이 부분에 대해서는 속기록에 기재하기 위해서라도 말씀을 드립니다. 일반적인 재고용이라든지 이런 형태로 가야 되기 때문에 저는 이것이 정년 연장과 연결돼서는 안 된다 이런 말씀만 드리겠습니다.

○소위원장 김용민 혹시 또 토론하실 위원님 계십니까?

박균택 위원님.

○박균택 위원 여러 가지 고려할 점들이 있고 또 여러 가지 상황에 비추어서 65세로 연장해야 할 필요성 저는 당연히 공감하고 있습니다. 그 중에서도 가장 대표적인 것은 헌법재판연구원들의 처우를 법관에 준해서 하도록 돼 있지 않습니까?

○헌법재판소사무차장 김용호 예.

○박균택 위원 그것과의 연관성 그리고 또 법관과 대법원 재판연구원들의 정년이 65세인 현상 또 연구직인 교수들의 정년이 65세인 상황 이런 것들을 다 고려했을 때 당연히 65세로 늘리는 것이 맞다고 봅니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 조배숙 위원님.

○조배숙 위원 이진수 차관한테 묻겠습니다. 이 법안하고는 조금 상관이 없는 얘기는 한데 굉장히 중대한 얘기니까 한마디만 묻고 갈게요.

지금 항소 포기과 관련해서 노만석 대행은 사퇴를 했고, 장관과 그리고 차관의 외압설 이것 때문에 저희들이 사퇴를 요구하고 있는데 사퇴에 대해서 생각해 보신 적 없어요? 사퇴하셔야 되는 것 아니에요? 완전히 검찰이, 지금 내부의 반발도 심하고 그런데…… 저는 사실 오늘 소위에 차관님이 오실 수 있을까 이렇게 생각을 했는데 오셨어요.

○법무부차관 이진수 지난번 예산소위에서 위원님의 질문에 대해서 제가 최소한의 사실관계를 오보를 바로잡는 차원에서 말씀을 드렸고요.

이번 사태와 관련해서 굉장히 많은, 사실에 근거하지 않은 보도가 이어지고 있습니다만 제가 지금 사퇴를 고려할 만한 과오나 잘못을 했다고 생각하지 않습니다.

○조배숙 위원 아, 과오가 없으시다고요?

○법무부차관 이진수 예, 그렇습니다.

○조배숙 위원 전화를 하셨다면서요, 통화를 하고.

그리고 그 말씀……

○법무부차관 이진수 제가 장관님의 항소 제기 여부에 대해서 신중 검토라는 것이 장관님의 의견이다라는 것을 한 차례 전달한 바 있고, 대검으로부터 그 결과를 회신받은 것이 전부입니다.

○조배숙 위원 전화를 몇 번 더 했다고 하던데요? 수시로 했다던데.

○법무부차관 이진수 장관님의 신중 검토 의견을 단 한 차례 제가 대검 차장에게 전달을 했고 회신을 받은 것이 전부입니다.

○조배숙 위원 좋습니다. 그런데 제가 그 말을 믿을 건 아닌 것 같고요.

○소위원장 김용민 위원님, 이 건은 이 정도로 하시지요.

○조배숙 위원 아니, 그리고 또 하나 묻겠습니다.

정년 연장이 지금 전반적으로 논의되고 있는 상황입니다. 그래서 헌법연구원뿐만 아니

라 공직사회 전체도 지금 공무원 정년이 60세 아닙니까? 거기에 대해서 전반적으로 확대해서 논의를 하고 있는데, 지금 보니까 검사 정년은 63세예요, 그렇지요? 판사는 65세고.

그런데 지금 검사들이 많이 사표를 내고 있고, 검찰청은 폐지되지만 검사는 있어야 되는 것 아닌가요? 검찰청이 폐지되면 검사 인력의 운영계획이나 이런 것은 어때요?

○법무부차관 이진수 공소청, 중수청 분리될 경우에 검사 인력에 관해서 질문……

○조배숙 위원 아니, 그러니까 검사를 계속 충원해야 될 것 아닙니까, 그렇지요?

○법무부차관 이진수 예, 그렇습니다.

○조배숙 위원 그러니까 검찰청은 폐지되더라도 공소청은 있기 때문에 검사는 계속 충원을 해야 되는 것 아닌가요? 그러면 검사에 대해서도 정년이 63세인데 이 부분도 검찰 내부에서 논의를 해야 되지 않겠습니까?

○법무부차관 이진수 예, 그 부분에 대해서는 지금 헌법재판소 재판관의 정년 연장 여부가 논의되고 있고요. 전문위원 검토보고서에서 나와 있듯이 지금 여러 가지 사회적 인력구조의 변화와 저출산 고령화 문제, 사회적 합의에 관한 문제 등의 여러 가지 고려해야 될 사항이 있기 때문에 그런 내용 등을 고려해서 저희가 필요하다고 하면 검토해 보도록 하겠습니다.

○조배숙 위원 전반적으로, 특히 검찰은 준사법기관이니까 저는 이 부분에 대해서도 좀 고민을 해야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 수고하셨습니다.

더 토론하실 위원님 안 계시면 의결하도록 하겠습니다. 의결하기 전에, 지금 정년 연장에 대해서는 반대하시는 위원님들이 안 계시는 것 같으니까 그 차원에서 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제2항의 법률안은 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 심사하신 내용을 반영하여 위원회 대안을 제안하고자 합니다. 다만 의사일정 제1항, 3항, 4항의 법률안은 관련 내용들을 대안에 반영하되, 남은 내용의 심사를 위해 소위에 계속 심사하도록 하겠습니다.

이에 대해서 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

그러면 의사일정 제1항부터 제4항까지의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

김용호 사무차장님 수고하셨습니다.

이석하셔도 되겠습니다.

5. 형법 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2204019)

6. 형법 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의)(의안번호 2209110)

7. 형법 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2212372)

(10시27분)

○소위원장 김용민 의사일정 제5항부터 제7항까지, 이상 3건의 형법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정환철 의사일정 제5항부터 7항까지는 사기죄 형량 법정형을 강화하기 위한 형법 개정안 3건입니다. 인요한 의원·이종배 의원·김기표 의원안을 내 주셨습니다.

본문으로 들어가겠습니다.

1쪽은 참고해 주시고요. 2쪽으로 넘어가겠습니다.

개정안 주요 내용을 간략하게 설명드리면, 개정안은 전체적으로 사기죄의 법정형을 강화하는 내용입니다. 사기죄 법정형이 현행 10년 이하, 2000만 원 이하 벌금이 돼 있는데 인요한 의원은 징역은 그대로 두고 4000만 원 이하, 벌금 상한을 올리고요. 이종배 의원안은 15년 이하, 징역도 올리고 5000만 원 이하, 벌금도 올리고 있습니다. 그리고 김기표 의원안은 20년 이하 징역, 4000만 원 이하 벌금으로 양쪽을 모두 상한을 상향하고 있습니다. 더불어서 인요한·이종배 의원안은 사기죄와 동일하게 컴퓨터 등 사용 사기죄하고 준사기죄의 법정형도 동일하게 강화하고 있습니다.

4쪽으로 넘어가도록 하겠습니다.

입법 취지는 최근에 전세사기 등을 통해서 위낙 사기범죄의 지능화, 조직화 양상이 크기 때문에 그런 점을 고려해서 입법이 된 것으로 이해하고 있고요.

결정하실 부분은 검토요지에 있습니다마는 적정 형량을, 징역형 상한을 이종배 의원안의 경우에 15년, 김기표 의원안의 경우에 20년, 벌금형 상한도 인요한·김기표 의원안은 4000만 원, 이종배 의원안은 5000만 원 이렇게 돼 있습니다. 이것을 다른 입법례를 감안해서 결정해 주시면 되겠습니다.

6쪽으로 넘어가겠습니다.

사기죄 법정형의 상한을 강화하는 이런 것을 컴퓨터 등 사용 사기죄 그리고 준사기죄에도 적용할 것인지, 형량을 어떻게 할 것인지 결정해 주시면 되겠고요.

시행일과 관련해서 이종배·김기표 의원안은 공포한 날부터로 돼 있고 인요한 의원은 6개월 경과한 날부터 시행하도록 이렇게 돼 있는데 이것은 관계 기관 의견 들어서 결정해 주시면 되겠습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 전세사기, 보이스피싱, 투자리딩방 사기 등 사기범죄가 급증하면서 조직화·악성화되고 있어서 이에 대한 효과적 대응을 위해 사기범죄의 형량을 높이려는 입법취지에 공감합니다.

징역형 상향과 관련해서는 김기표 의원님 안인 징역 20년 이하로 상향하는 것이 보다 효과적인 대응이 가능하고, 두 번째 벌금형 관련해서는 벌금 4000만 원으로 규정한 조문을 찾아보기 힘들어서 벌금 5000만 원 이하가 더 타당하다는 의견입니다.

마지막으로 상향 대상 관련해서는, 즉 사기죄와 컴퓨터 등 사용사기, 준사기와 함께 법정형을 상향할 것인지 여부에 대해서는 기본적으로는 입법정책적으로 결정할 사항입니다만 컴퓨터 등 사용사기가 보이스피싱 범죄에도 현재 이용되고 있는 부분들이 있고 준사기죄 같은 경우에는 사기죄보다 죄질이 더 나쁜 범죄유형임을 감안할 때 두 범죄유형에

대해서도 법정형을 상향하는 것이 조금 더 바람직하다는 것이 법무부 의견입니다.
이상입니다.

○소위원장 김용민 동일하게 상향하자는 의견이신 거지요?

○법무부차관 이진수 그렇습니다.

○김기표 위원 5000만 원이라고요?

○법무부차관 이진수 예, 벌금은 5000만 원.

○소위원장 김용민 다 20년, 5000만 원?

법원행정처 의견 말씀 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 사기죄의 법정형 상향은 사기범죄에 대한 예방 필요성과 재범 방지 및 형법과 특별법상의 법정형 체계 등을 종합적으로 고려해서 입법정책적으로 결정할 사안이라고 판단하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 위원님들께서 토론해 주시기 바랍니다.

○김기표 위원 김기표입니다.

저는 특정법 위반이 처리되기 어려운 것 같아요. 그러니까 보통 피해자가 달라서, 포괄 일죄가 안 돼서 특정법 위반이 안 되는 경우 10년 이하가 한계가 있기 때문에 법률 개정이 필요하다는 문제의식을 갖고 발의를 했는데 한 가지 걱정되는 건 뭐냐면 양형 기준 있잖아요. 다중 피해자, 그러니까 피해자가 많은 사건을 생각해서 양형을 올렸는데 기본 개개의 어떤 사건에 있어서 혹시 양형이 올라가 버리는 부작용이 있는 건 아닌지에 대한 걱정이 좀 있거든요.

행정처 차장님께서 거기에 어떻게 답변하실 수 있을까요?

○법원행정처차장 배형원 징계양형위원회에서 이와 같이 형량의 변화가 생기게 되면 추가적인 논의를 할 것으로 생각이 되지만 입법취지 등을 고려해서 양형 기준을 설정하지 않을까 싶습니다.

○김기표 위원 그러니까 저는 그것만 해결해 주면 된다. 물론 기존의 사기죄의 양형이 과소했는지 과도했는지 그것까지 제가 논하지 않겠습니다마는 이것 때문에 양형 기준 정할 때 적정한 형보다 훨씬 부당하게 높아지는 문제가 생기지 않을까 이것만 법원행정처나 양형위원회에서 신경 쓰면 되겠다 이런 생각이 듭니다.

차관님, 의견 있어요?

○법무부차관 이진수 부연설명드리면 이 문제가 발생하는 것은 기본적으로 포괄일죄와 경합범의 차이 때문에 문제가 발생하는 것인데요. 포괄일죄의 경우에는 특정법이 적용돼서 중형이 선고되고 있는 상황입니다. 즉 다수 피해자인데 피해 금액이 그와 같이 큰 경우에 법원의 양형에 대해서 기존의 사례 등을 참고해서 크게 부작용 없이 충분히 재판에서 실무가 구현될 수 있을 것으로 법무부에서는 생각하고 있습니다.

○김기표 위원 그래서 저는 4000만 원 했습니까마는 법무부 의견대로 20년 이하 5000만 원 이하 이렇게 하는 것에 대해서 동의합니다.

○소위원장 김용민 다른 의견 있으신 위원님 계십니까?

나경원 위원님 토론해 주십시오.

○나경원 위원 보이스피싱 범죄에 대해서는 기본적으로 이 입장을 존중합니다.

그런데 제가 이진수 차관한테는 오늘 이야기 별로 안 하려고 그랬는데 아까 답변하는 것 보고 묻지 않을 수가 없습니다.

언제 대검 노만석 대행한테 법무부장관의 의견을 전달했습니까?

○**법무부차관 이진수** 제가 법무부와 대검의 의사 연락과 관련해서 상세한 설명을 드리는 것은 타당하지 않다고 생각하고 바람직하지도 않다고 생각합니다.

○**나경원 위원** 아니요, 언제 전달했는지……

○**법무부차관 이진수** 그런데 오보가 너무 많아서 지난번 소위에서 설명드렸던 바와 같이 최소한의 내용을 설명드리면……

○**나경원 위원** 아니, 그러니까 내가 물어보는 것에 답을 하세요. 아까 얘기를 했잖아요. 본인이 설명하는 것 내가 다 들었고요.

언제 전달했습니까?

○**법무부차관 이진수** 11월 7일 금요일 저녁 8시경에 장관님의 의사를 한 차례 전달한 바 있습니다.

○**나경원 위원** 그러면 그전에 오후 2시에 큰일 났다라고 노만석 대행에게 항소하지 말라고 말한 보도를 봤는데 그것은 사실이 아니다?

○**법무부차관 이진수** 노만석 대행께서도 사실이 아니라고 설명하신 것으로 알고 있습니다.

○**나경원 위원** 그러면 제가 질문하겠습니다.

신중히 검토하라는 뜻이 무슨 뜻으로 읽혀질까요, 노만석 대행 입장에서는?

○**법무부차관 이진수** 노만석 대행께서 어떻게 생각하셨는지까지 제가 답변할 의무는 없다고 생각합니다.

○**나경원 위원** 아니, 그러면 법무부차관 입장에서는 그 뜻이 어떻게 읽혀질 거라고 생각하고 전달했습니까?

○**법무부차관 이진수** 장관님께서서는 신중검토 의견이라는 것을 전달하고 대검에서 검토한 후에 그 결과를 알려 달라고 했습니다.

○**나경원 위원** 아니, 법무부차관 입장에서 신중히 검토하라는 장관의 말씀, 그걸 전달하면서 항소를 하라 그런 거라고 보십니까, 항소를 포기하라고 그런 것으로 보십니까?

○**법무부차관 이진수** 그 결정은 대검과 검찰에서 결정해야 될 사항입니다.

○**나경원 위원** 대검과 검찰에서 결정할 문제인데……

○**소위원장 김용민** 위원님, 이 문제는 오늘 의사일정과는 상관없으니까……

○**나경원 위원** 제가 이삼 분 안에 끝낼게요.

제가 이진수 차관에 대해서 오늘 특별히 질문하지 않으려고 했는데 아까 답변하는 태도를 보면서 이건 아니다…… 노만석 대행으로 꼬리 자르지 마십시오. 지금 말씀을 전달하신 것, 신중히 검토하라는 것, 노만석 대행 입장에서 그것에 대해서 항소 포기하라는 것으로 들린다는 것은 어떻게 보면 일반적인 상식 있는 사람들은 다 그렇게 들리게 되어 있습니다. 그러니까 대검과 중앙지검에서 항소하기로 다 합의했던 것 그것을 뒤집은 것 아닙니까?

그리고 이것이 검찰의 예규에 맞습니까? 무죄가 일부 선고되었는데 과거에 이런 사건 항소 포기했었습니까? 한번 물어봅시다. 항소 포기했었습니까? 그런 적 있었습니까? 차

관, 답변하세요. 그런 적 있었습니까, 검찰이?

○**법무부차관 이진수** 지금 여러 사례를 이전에도 설명드린 바 있고요.

○**나경원 위원** 이런 국민적 관심사가 있었던 사건 그리고 특정법상의 배임죄나, 그리고 이해충돌방지법 부분이 무죄가 났는데 이런 사건 본인이 담당하고 있었으면 항소 포기하겠습니까?

○**법무부차관 이진수** 저희가 지금 새로운 정부에서 양형 무죄 사건이라든지 검찰 기준에 선고량이 적은 경우에도 항소 포기를 했던 사례가 상당수 있습니다.

○**나경원 위원** 이런 사건에 본인이었으면 항소 포기했냐고 질문했습니다. 끝까지 대답을 안 하시는군요. 대답을 못 할 겁니다.

이진수 차관, 본인이 검사로서 봉직했던 그것을 가슴에 손을 얹고 한번 생각해 보십시오. 이렇게 딱딱딱 대답하면서 정성호 장관 또 더 이상의 연관성에 대해서 부인하는 것이 본인의 책무라고 생각하지 말고 38명의 검사장 중에서 25명이 여기에 대해 설명을 요구하고 있는 것, 이 상황에 대해서 본인도 검사 출신, 검사로서 검찰의 양심에 따라서 한번 생각해 보시고 이렇게 답변하는 것이 맞을지 조용히 다시 한번 정말 깊이 성찰할 것을 요구합니다.

○**소위원장 김용민** 그렇게 말씀하시니까 제가 하나 확인해 볼게요.

중앙지검에서 이의제기권 행사 안 했지요?

○**법무부차관 이진수** 행사하지 않은 것으로 알고 있고요. 그 내용도 알지 못하고 있습니다.

○**소위원장 김용민** 그렇지요. 검찰청법 7조 2항에 따라 이의제기권 행사할 수 있잖아요. 그게 문제가 있고 불만이 있으면 법에 따라서 이의제기권 행사하면 되는 것 아닌가 싶은데 그걸 행사하지 않고 지금 오히려 엉뚱하게 법원장들이 들고일어나고 있다? 상황이 이상합니다. 아니, 검사장들이. 그렇지요. 법원 죄송합니다. 검사장들이 들고일어나고 있는데 이게 정말 엉뚱한 일 아닙니까? 법원은 늘 존중하고 있습니다.

○**조배숙 위원** 위원장님 말에 조금 어폐가 있는데요. 이의제기권 행사 안 했다고 하는데 이의제기권 행사할 시간이 없었습니다. 항소 만료 7분 전에 항소 포기하라고 그랬거든요.

○**소위원장 김용민** 그 부분은 아마 그렇지 않을 겁니다.

○**조배숙 위원** 그러니까 이의 제기할 시간이 없었어요. 그것은 어폐가 있다고 생각합니다.

○**소위원장 김용민** 그 과정에서 이미 충분히 논의가 되고 있었기 때문에 가능하다고 보고 있고.

그래서 이 문제는 위원님들께서 오늘 이 정도로만 하시고 저희가 지금 갈 길이 머니까 필요한 경우에 나중에 전체회의 때 또 충분한 시간 있을 때 하시면 좋을 것 같습니다. 이 정도로 하시지요.

이 안건에 대해서는 더 토론하실 위원님 안 계시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 저희가 정리를 해야 될 것 같습니다.

법무부 입장처럼 20년으로 상향하고 벌금형도 5000만 원으로 상향하는 것으로 가도 되

겠습니까?

○**곽규택 위원** 그렇게 하시지요.

○**김기표 위원** 저도 그렇게 하는 게 맞다고 생각합니다.

○**소위원장 김용민** 다만 법원행정처 차장님은 아까 김기표 위원님께서 지적하셨던 것처럼 게 법정형의 상향이 올라가다 보니 전체의 형량이 다 모두 올라가는 그런 상황이 발생하지 않고 적절한 형량을 잘 유지할 수 있도록 노력을 해 주셔야 될 것 같습니다.

조배숙 위원님, 하실 말씀……

○**조배숙 위원** 저는 간단하게 이건 일반법, 형법의 양형에 관한 문제고 제가 볼 때는 조직사기 피해가 있습니다. 그것은 피해자가 한두 명이 아니거든요. 그래서 한 100명…… 그리고 개개인은 5억, 50억이 안 되더라도 이것을 모아 놓으면 엄청난 피해 액수가 되고. 그리고 또 한계가 있어 가지고 제가 조직사기 피해특별법을 발의하려고 해요. 그래서 내일 저희가 공청회도 합니다. 여기 모성준 부장판사가 언급한 것도 있지만 그래서 결국은 이 법 개정안을 보면 상한선을 올리는 방식인데 저는 특별법으로 해서 그냥 하한선을 정해서 상향의 캡을 벗겨 내는 그런 방향으로 해야 되지 않을까.

그리고 또 사실은 우리 형법 체계에서는 그게 가능하지는 않은데 외국 같은 경우에는 징역 50년, 100년 이렇게도 하잖아요. 저는 이런 조직사기 피해에 대해서는 정말 피해가 너무 엄청나기 때문에 우리가 할 수 있는 강력한 양형으로 대응을 해야 되지 않을까 하는 이런 의견입니다.

이상입니다.

○**소위원장 김용민** 조배숙 위원님 좋은 제안해 주셨고요. 다만 오늘 법 처리에 대해서는 동의하시고 추후에 새로운 개정으로 준비하시는 걸로 이해하면 될 것 같습니다.

시행일도 공포한 날부터가 있고 6개월 경과한 날부터가 있는데 공포한 날로 가도 되겠습니까?

○**곽규택 위원** 큰 문제는 없을 것 같은데요.

○**소위원장 김용민** 조직범죄들이나 빨리 대응하는 게 좋을 것 같습니다.

○**김기표 위원** 3개 범죄 다? 준사기하고 컴퓨터 등 사용사기 다?

○**소위원장 김용민** 예. 컴퓨터 등 사용사기, 준사기까지 다 형량을 늘리는 것으로, 아까 법무부에서 제시한 그 의견대로 가는 것입니다, 결과적으로.

○**박균택 위원** 저 한 가지 확인할 게 있는데 이게 구성요건의 문제가 아니라 양형의 문제니까 바로 시행하는 것 동의합니다마는 다만 이것을 계류 중인 사건에 대해서도 준용을 합니까, 아니면 그 이후에 발생한 범죄에 대해서만 적용을 합니까?

○**김기표 위원** 계류 중인 사건부터 해야 될 것 같은데요, 이것은.

○**소위원장 김용민** 법원행정처 차장님, 지금 질문하신 것에 대해서 답을 주시면 좋을 것 같습니다.

○**조배숙 위원** 불소급해야 되지 않나?

○**소위원장 김용민** 계류 중인 사건도 당연히 적용될 것 같은데요.

○**곽규택 위원** 어차피 행위 시 법이 적용되는 거니까 어떻게든……

○**법원행정처차장 배형원** 행위 시 법으로 하게 되면 그렇지 않을 것 같고 이 부분에 대해서 좀 더 명확하게 경과규정을 두는 게 필요할 것 같기는 합니다.

○**김기표 위원** 그것은 규정을 이렇게 두고 법원에서 판결하면서 해결하면 돼요.

○**소위원장 김용민** 그러면 경과규정을 뒤야 되는 문제가 생기네요. 그렇지요?

○**곽규택 위원** 그것은 법원에서 판단하시면 될 것 같은데요.

○**김기표 위원** 법원에서 판단하도록 하고, 왜냐하면 불소급의 문제는 법원에서 판단하도록 하면 될 것 같아요.

○**조배숙 위원** 아니, 그것은 원칙의 문제는 법원에서 그것을 판단할 수 있다 그것은 좀 아닌 것 같은데요.

○**박균택 위원** 우리가 경과규정을 안 두다 보니까 법원에서 판단을 하는 것인데……

○**소위원장 김용민** 법원은 경과규정을 두는 게 더 나을 것 같습니까? 어떻습니까?

○**법원행정처차장 배형원** 연혁을 한번 찾아봐야 될 것 같은데요. 종전에도 형량을 올리는 입법이 이루어졌을 때 경과규정을 뒀었는지 한번 찾아볼 필요성이 있을 것 같고요. 기본적으로는 행위 당시의 법령이 적용돼야 되지 소급입법을 할 경우에 있어서는 위헌의 여지도 생길 수 있다라는 지적도 있기 때문에 그 부분은 저희가 추가 검토는 못 해 봤습니다만……

○**소위원장 김용민** 그러면 잠시 검토를 해 주시고 저희는 그다음 법을 먼저 논의하면 좋을 것 같습니다.

○**수석전문위원 정환철** 위원장님, 형법 1조에 형벌이라 행위 시 법에 따른다고 형법의 대원칙을 정하고 있기 때문에 행위 시 법으로 하는 게 맞는 것으로 보입니다.

○**김기표 위원** 경과규정을 안 뒤도 될 것 같아요.

○**소위원장 김용민** 그러면 아까 말씀하신 것처럼 과거의 선례를 한번 찾아봐 주시고 거기에 맞춰서 저희가 경과규정을 들지 최종적으로 결정을 하지요.

○**법원행정처차장 배형원** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 김용민** 확인해 주시고 확인되면 말씀 주십시오.

그러면 이 부분은 잠시 보류하고 의사일정 8항, 9항부터 가겠습니다.

8. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2201415)

9. 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2208159)

(10시44분)

○**소위원장 김용민** 의사일정 제8항 및 제9항 이상 2건의 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정환철** 의사일정 8항·9항은 특정강력범죄 피해자의 권익을 좀 강화하는 그런 법안, 김도읍 의원·서영교 의원 두 분이 내신 법안인데요.

2쪽으로 넘어가겠습니다.

김도읍 의원안·서영교 의원안 2건 개정안의 주요내용을 간략하게 보고드리면 김도읍 의원안의 경우에 특정강력범죄 피해자 등의 검사 보관 증거기록 열람·등사 신청의 특례를 마련하는 그런 안이고요.

또 김도읍 의원안과 서영교 의원안은 특정강력범죄 피해자 등의 법원 보관 공판기록 등에 대한 열람·등사 신청의 특례를 마련하는 조항이 하나 있고요.

또 세 번째로 특정강력범죄 피해자에게 국선변호사를 지원하는 그런 김도읍 의원안·서영교 의원안 내용입니다.

다음 4쪽으로 넘어가도록 하겠습니다.

하나의 조문별로 간략하게 설명드리면 4쪽은 제목이고요. 조문 참고해 주시면 되겠고.

5쪽에 가서, 검사가 법원에 증거로 제출할 예정인 증거기록에 대해서는 특정강력범죄 피해자 등의 열람·등사 신청이 있을 경우 신변보호나 권리구제 필요성이 있으면 허가하는 게 당연한 것으로 보입니다. 특별한 내용상의 문제는 없고요.

6쪽으로 넘어가겠습니다.

다만 법무부의 경우에 현행 실무상으로도 형사사건 피해자 자신의 진술서 등 검사 보관 피해자 본인 관련 서류에 대해서는 대검 예규를 통해서 열람·등사를 허용하고 있습니다. 그래서 실제로 현재 시행 중인 실무의 법제화 이런 부분이기 때문에, 법률로 격상하는 부분이기 때문에 필요성을 당연히 인정하고 있고요.

다만 올 3월 18일에 모든 범죄 피해자의 법원 보관 공판기록 열람·등사 신청권을 강화하는 내용으로 형사소송법이 개정되었습니다. 이런 형사소송법의 취지를 고려할 때 특정강력범죄 피해자뿐만 아니고 모든 범죄 피해자가 검사 보관 서류 등의 열람 등사·신청권을 갖도록 일반법인 형사소송법으로 규정하는 게 체계상 타당하다는 그런 의견이고요. 저희들도 입장을 같이 하고 있습니다.

다음 7쪽에 보시면, 이것도 법원 보관 공판기록 등에 대해서 강력범죄 피해자가 열람·등사 신청을 할 수 있는 특례를 마련하는 것인데 이것도 필요성은 인정되는 것으로 보여지고요.

다음 페이지 8쪽에 보시면, 동일한 논리로 필요성은 인정되지만, 피해자 등의 재판절차 진술권을 좀 더 실효적으로 보장하기 위해서 필요한 것으로 그런 논거가 있습니다. 다 필요해 보이고요. 다만 이것도 형사소송법 개정 취지 그런 것을 고려할 때 이 법이 아니라 형사소송법에 규정하는 것이 보다 바람직해 보입니다.

10쪽으로 넘어가겠습니다.

특정강력범죄 피해자를 위해서 변호사 선임 특례 규정이 있는데요. 11쪽요, 특정강력범죄 피해자나 법정대리인이 형사절차상 입을 피해 방어라든지 법률적 조력을 보장받기 위해서 스스로 변호사를 선임할 수 있는 것은 당연해 보이고요.

다만 국선변호사 선정 지원과 관련해서 특정강력범죄 피해자에게 변호사가 없을 경우에 검사가 국선변호사를 임의적으로 선정 지원하는 것은 무리가 없어 보이는데 예외적으로 필요적으로 국선변호사를 선정하는 문제는 국가 재정하고 연결되고 또 대상의 범위에 있어서, 보면 그 아래 박스에 국선변호사 필요적 선정 지원 관련 입법례가 있는데요. 대표적인 입법례인 성폭력범죄 피해자의 경우에 대상을 19세 미만 피해자하고 심신미약 피해자에게만 국선변호사를 필요적으로 선정하는, 예산·재정 상황을 고려해서 그렇게 입법례가 되어 있기 때문에 그런 입법례를 존중해서 12쪽에 의견을 피력해 놓았고요.

13쪽에 보시면 수정안도 그런 취지로 해서 국선변호사의 의무적 선정은, 14쪽 5항의 오른쪽에 수정의견이 있는데요. 19세 미만 피해자나 심신미약자의 경우에만 국선변호사

를 의무적으로 선정해서 지원하는 게 적절한 입법이라고 보여집니다.

15쪽 시행일 관련해서 김도읍·서영교 의원안의 경우에는 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행하도록 규정이 돼 있는데 관계기관의 의견은 조금 더 부여해 달라는 의견인 것 같습니다.

16쪽 끝으로 넘어가겠습니다.

적용례의 경우에 피해자 국선변호사를 지원할 경우에 이 법이 시행 당시 수사 중이거나 법원에 계속 중인 사건도 적용하도록 하는 그런 적용례를 두는 것이 바람직해 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 특정강력범죄 피해자 권리를 강화하고자 하는 개정안의 입법 취지에 공감합니다. 다만 현행 형사소송법에 특정강력범죄 피해자뿐만이 아니라 모든 범죄 피해자의 법원 보관 소송기록 열람·등사권이 도입되어 현재 시행 중에 있기 때문에 검사 보관 증거기록 및 법원 보관 증거보전기록에 대해서도 형사소송법에 규정하는 것이 법 체계상 더 타당하다고 생각합니다.

특정강력범죄 피해자에 대한 변호사 선임 특례를 규정한 수정안에 대해서는 이견이 없습니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법원행정처 의견 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 법원행정처에서도 개정안의 입법 취지에 적극 공감을 하고요. 차관께서 언급한 것처럼 법원 보관 서류에 대해서는 형사소송법이 개정 되어서 9월 19일부터 시행이 되고 있습니다. 이런 측면을 고려해서 개별법보다는 형사소송법에 규정하는 것이 법 체계적으로 타당하지 않나라는 생각이 듭니다.

요컨대 검사 보관 서류에 대해서는 아직까지 규정이 없는데 이것을 특별법으로 할 것인지 일반법으로 할 것인지에 대한 판단이 필요하고요. 법원 보관 서류에 대해서는 이미 일반법에 규정이 있기 때문에 이것은 불필요하다고 보입니다만 이 범위에 관련해서 증거보전 후 관계 서류에 대해서는 현재 일반법에서 규정은 없기 때문에 그 부분에 대해서는 추가 검토가 필요하다는 것입니다.

아울러서 피해자를 위한 국선변호인과 관련해서는 수정안에 이견은 없고요. 시행일 관련해서는 절차 규정을 대법원 규칙에 위임하고 있기 때문에 6개월 정도의 시행일 유예가 필요하다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 토론하실 위원님 계시면 토론해 주십시오.

조배숙 위원님.

○조배숙 위원 법원행정처 차장님께서도 말씀하셨듯이 사실 검사 보관 서류 부분에 대해서 접근할 수 있도록 하는 것은 굉장히 좋은데 이게 지금 법원의 경우는 일반법인 형사소송법에 돼 있으니까 특별법으로 하면 특별법에 해당이 안 되는 분야는 또 그 권리가 보호가 안 되잖아요. 그러니까 제 생각은 이 취지는 저도 100% 공감하는데 이것을 일반법으로 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 좀 드네요. 왜냐하면 이왕 이 문제의식이 있으

니까 이것을 제대로 해결하려면 조금은 시간이 걸리더라도 그래야 되지 않나 하는 생각이 드는데요.

○소위원장 김용민 또 다른 의견 있으시면……

○나경원 위원 이것 절차상 어떻게 할 수 있는지 모르겠는데 지금 1소위에 이미 검사 보관 기록에 관한 것 형사소송법 개정안이 있다면서요. 있는 것 아닙니까, 수석전문위원?

○수석전문위원 정환철 예.

○나경원 위원 그러면 지금 이것을 가져와서 어떻게 할 수 있는 방법은 없나요?

○수석전문위원 정환철 2쪽에 보시면요……

○나경원 위원 지금 6쪽을 보니까 여기에 대해서 김도읍 의원님이 이미 형사소송법 개정안으로 법안을 또 냈다는 거예요.

○수석전문위원 정환철 예.

○나경원 위원 그러니까 이게 다 취지가 맞다 하면 저희가 이것을 지금 오늘 그냥 한꺼번에 그 법안을 끌어다가 같이 할 수 있는 방법은 없나요?

○수석전문위원 정환철 지금 갑자기 하시면 되는데 조금 준비가 필요하기 때문에……

○나경원 위원 왜냐하면 같은 내용, 우리가 지금 여기서 이 필요성은 모두 공감하는데 법원 보관이나 검사 보관이나 형사소송법으로 가자 이런 거잖아요. 그렇다면 여기 지금 그 관련된 법안을 김도읍 의원님이 발의했다고 하니 그리고 1소위에 이미 계류 중이라는 것 아닙니까? 지금 여러 가지 이런 필요성이 있어서 한 것이니까 그러면 이것을 끌어다가 같이 해 주는 것이, 이렇게 했을 때 우리가 이것을 뭐라 그러지요? 그렇게 해결을 하면 어떨까 하는 생각이예요, 이것을 그냥 미루지 말고.

○소위원장 김용민 좋은 의견이시기는 한데 지금 그게 아마 실무 절차상 준비는 바로는 안 될 것 같고 저희가 월요일 날 또 소위를 잡아 둔 상태이니 필요하면 월요일 날 이 법을 상정해서 처리하면, 법사위 전체회의 때 처리하는 것은 같은 날 처리하니까 그것은 문제가 없습니다.

○조배숙 위원 다음 기회에 하지요.

○나경원 위원 그러니까 하여간에 절차적으로 병합이 되는지 대안이 되는지 이렇게 해서, 이것을 우리가 필요성은 있다고 인정했으면 여기서 같이 처리하게 만들어 주시면 좋을 것 같습니다.

○소위원장 김용민 법안의 제명이 다르기 때문에 아마 병합은 안 될 것 같고요. 그렇지요?

○나경원 위원 어떤 형식이 될지……

○수석전문위원 정환철 김남희 의원 것도 이런 비슷한 취지로 또 몇 개가 더 있습니다. 그래서 일단은 선정을 이렇게 해 주셨는데 조금 더 관련성을 검토해서 월요일 날 심의를 해 주시면……

○소위원장 김용민 그러면 가능한 월요일 날 저희가 논의하는 것으로 준비를 한번 해 보시지요.

○수석전문위원 정환철 준비하도록 하겠습니다.

○나경원 위원 그러면 그렇게 해서, 어차피 이것을 우리가 논의했으니까 정리해서 같이 처리하는 것이 조금 더 신속한 처리가 되는 것 같습니다.

○소위원장 김용민 국선변호인에 대한 의견을 주시면 좋을 것 같은데 지금 전문위원의 수정안에 대해서 관계기관도 이의가 없으신 것으로 보입니다.

○법무부차관 이진수 예, 그렇습니다.

○소위원장 김용민 위원님들 특별한 이견 없으시면 피해자에 대한 국선변호사 선임의 특례 조항을 수정안대로 처리를 하면 어떨까 싶은데요.

○김기표 위원 두 가지 방법인데요. 말씀해 주신 것이 월요일 날 다시 다 같이 논의를 할 수도 있는데 이 부분 일단 국선변호인만 해서 통과를 시키고 검사 부분은 조금 논의가 필요한 게……

저는 좀 궁금한 게 있어요. 이게 지금 피해자의 열람·등사 다 허용하도록 돼 있다고 하는데 기존에 실무를 해 보면 사실상 피해자는 열람·등사를 신청하는데 결국 자기진술 조서나 자기진술서 정도 복사를 해 주고 말거든요. 사실은 피해자가 원하는 것은 피의자나 피고인들의 서류를 받기를 원해요. 그런데 실무상 허용해 준다 하더라도 결국 어떻게 보면 하나 마나한 서류를 주는 경우가 많아서 지금 실무상 과연 그 피해자들이 원하는 서류가 열람·등사되고 있는지 그게 좀 의문인데요. 어떻게 되고 있나요?

○법무부차관 이진수 지금 대검에서는 사건기록 열람·등사에 관한 업무처리 지침 대검 예규로 규정에 따라서 피해자가 신청하고 열람할 수 있는 범위를 어느 정도 지정을 해 뒀고 거기에 따라서 피해자의 진술 내용이라든지 피해자 권리 보호를 위해서 필요한 범위 내에서는 열람·등사를 허용하고 있습니다.

다만 위원님 잘 아시다시피 수사에는 밀행성과 기밀성이 필요하고 수사가 진행 중인 상황이기 때문에 법원과 달리 열람·등사를 허용할 수 있는 범위가 또한 제한적인 측면도 있는 것도 사실입니다.

○김기표 위원 그래서 제가 그것을 문제 제기를 하는 이유가 뭐냐 하면 검사가 가지고 있는 서류의 열람·등사를 같이 논의하면 시간적으로 될지 모르겠어요. 그러니까 이게 굉장히 큰 어젠다 같은 것이어서. 그러니까 하나 마나한 법 개정을 할 필요 없는 것 아니에요. 열람·등사 허용하는데 결국 자기진술서 다시 복사받고 하는 일이 지금 실제 실무상 벌어지고 있단 말이에요. 그러니까 그것은 조금 논의가 숙고하고 숙성돼야 되는 것 아닌가, 그래서 저는 국선변호인만 통과시키고 하는 게 어떤가 하는 의견을 냅니다.

○나경원 위원 그런 우려도 있는데요. 그런데 이런 범죄에 대해서는 그러면 인정을 좀 더 폭넓게 해 줘야 되나 이런 생각이 또 들거든요. 우리가 이것을 전부 다 형사소송법으로 보내는 것이 맞겠느냐. 이 사건은 부산 돌려치기 사건 이런 것 때문에 시작된 것 아니에요? 그러니까 그러면 우리가 무조건 이것을 형사소송법 개정안으로 보낸다 하고 처벌을 놓을 것은 아니라는 생각이 드네요, 오히려 김기표 위원님이 말씀하시니까. 이것을 형사소송법 개정으로 다 해결을 한다 그러면 우리가 그렇게 되는데, 이 부분에 대해서 조금 더 논의해 봐야 될 것 같은데요. 지금 김기표 위원님 주장은, 저도 지적하시는 부분에서 또 일리 있는 부분도 있다고 생각하거든요.

○소위원장 김용민 그러면 이렇게 논의를 해 보시면 어떨까요? 지금 사실 국선변호인에 대해서는 다 이의가 없으시면 이 부분은 오늘 처리를 하고 월요일에 이 법에서 남아 있는 부분과 형사소송법을 아예 개정하는 안 2개를 같이 놓고 그때 논의해서 결정하면 어떨까 싶은데요.

○나경원 위원 예, 그렇게 하세요.

○소위원장 김용민 잠깐만, 그렇게 되면 제명이 2개가 돼서 안 되는 것인가요?

○수석전문위원 정환철 김남희 의원 게 형사소송법에 이것을 좀 포괄한 내용으로 있거든요.

○나경원 위원 김도읍 의원안도 있고.

○소위원장 김용민 김도읍 의원님 안도 있고.

○수석전문위원 정환철 형소법에는 또 김남희 의원님 게 포괄하는 게 있어서.

○박균택 위원 저 한 가지 질문 사항이 있습니다. 법무부에 한 가지 질문을 드리고 싶은데, 검사가 보관하고 있는 서류의 열람·등사 이 제도를 도입하게 되면 타인의 진술, 반대편 가해자 또는 피의자의 진술에 대해서 열람·등사를 해 주는 것을 전제로 찬성하시는 겁니까, 그것은 여전히 안 해 주는 것을 전제로 그 입장을 밝히시는 겁니까?

○법무부차관 이진수 지금 대검 예규에 따르면 피해자가 신청한 경우에 본인진술 서류나 본인제출 서류는 열람·등사할 수 있도록 되어 있고요, 원칙적 허가입니다. 기타 서류 같은 경우에는 권리구제나 신변보호 필요성 등이 인정되면 열람·등사가 가능하도록 판단해서 허부를 결정하고 있습니다.

그런데 입법화된다고 해서 지금과 같은 이러한 기준을 갑자기 변경하기에는 여러 가지 부작용이 클 것으로 생각이 됩니다.

○박균택 위원 그러면 이것을 만들더라도 바뀌는 것이 별로 없는 거네요?

○법무부차관 이진수 피해자의 권리구제를 입법화해 가지고 피해자의 권리를 강화한다는 측면은 있겠습니다만 현재 범위에서 더 확대할 경우에 이것을 어느 범위까지 할 것인지, 그럴 경우에 발생할 수 있는 부작용 등에 대해서는 추가 검토가 필요한 상황입니다.

○박균택 위원 저는 이 입법을 찬성한다고 한다면 형소법 체계를 한꺼번에 모든 것을 바꾸는 것, 실무 관행을 모든 것을 한꺼번에 바꾸는 것이 어렵기 때문에 특정 강력범죄 분야에 있어서라도 이런 조항을 만들어서 모든 것을 열람·등사해 주는 것을 원칙으로 하고 이것을 운영해 보다가 필요하면 다른 범죄로 확대해서 형소법의 영역으로 올리는 것이게 저는 바람직하다고 생각했는데 이것을 만들더라도 기존의 관행이나 예규나 이런 것을 바꿀 생각이 없다고 한다면 이 법을 이 상태로 통과시키는 것은 의미가 없다고 보거든요.

오히려 이 법을 특정강력범죄법에만 두되 허가를 해 주는 것을 원칙으로 해야 한다는 명문의 규정을 뒤서 여기에 대해서 한정적으로 실시를 해 보고 이게 사회적인 공감대, 실무적인 공감대를 얻으면 그때 가서 형소법의 영역으로 끌어올리는 이것을 검토해야 하는 것이 아닌가 싶습니다.

그래서 저는 이것을 통과시키려면 여기다가 원칙적으로 허가해야 한다는 규정을 좀 더 분명하게 두는 것이 어떨까 그 생각이 듭니다.

○소위원장 김용민 또 다른 의견 있으십니까?

○법원행정처차장 배형원 위원장님, 논의의 좀 더 명확화를 위해서 한말씀만 올리면요 지금 개정안에 나와 있는 검사 보관 서류와 관련해서는 현재 수사가 진행 중인 사건보다는 그 규정이 266조의3제1항 1호에 따른 서류·물건이라고 되어 있어서요. 그것이 266조의3에 따르면 공소 제기 후에 검사가 보관하고 있는 서류로 되어 있어서 현재 논의하고

있는 부분하고 좀 다른 측면이 있다는 점만 말씀드리도록 하겠습니다.

○소위원장 김용민 이 정도로 논의를 하시고요. 제가 볼 때는 이게 계속 토론이 이어진다고 해서 바로 결론이 나올 것은 아닌 것 같고, 아까 말씀드린 것처럼 국선변호인 부분은 이견이 없으니까 저희가 빠르게 정리를 하고 열람·등사 부분은 월요일 날 저희 소위가 있으니 그때 다시 논의를 하시는 게 어떨까요?

○곽규택 위원 그러시지요.

○소위원장 김용민 그렇게 하는 게 오늘 빠르게 진행을 할 수 있을 것 같습니다.

○김기표 위원 의견도 정리를 한번 해 오시면 좋을 것 같네요, 관계기관도.

○법무부차관 이진수 예, 저희 법무부에서도 추가 검토를 하도록 하겠습니다.

○조배숙 위원 그러니까 문제는 이게 공소 제기 전하고 후하고 좀 구별을 해야 될 것 같습니다. 공소 제기한 후에 검찰이 옛날에는 수사기록을 다 일괄적으로 썼지만 지금은 그렇지 않잖아요.

○법무부차관 이진수 그렇습니다.

○조배숙 위원 그런 갭이 있어 가지고, 검사가 보관하는 서류에 대해서 그럴 필요가 있기도 하고요.

○법무부차관 이진수 예, 그러니까 지금 법정에 증거로 제출되지 않은 기록까지 피해자에게 나가는 문제가 있고요.

○조배숙 위원 그렇지요.

○법무부차관 이진수 또한 공판 과정에서도 추가적으로 입증을 위한 활동이 있는데 그 부분에 대한 고려도 추가로 해 봐야 될 것 같습니다.

○김기표 위원 그러니까요. 지금 사실 이미 법정에 제출된 것은 법원에서 열람·등사하면 되는데, 변호인들도 사실은 수사 목록만 보도록 되어 있고 내용은 못 보도록 되어 있잖아요. 그런데 그것을 피해자가 다 요청할 수 있다면 조금 법이 모순되는 면도 있는 것 같고 그러니까 그것은 좀 숙고가 필요한 것 같습니다.

○조배숙 위원 좀 더 고려를 해야 되겠네요.

○소위원장 김용민 그렇게 하시지요.

○수석전문위원 정환철 시행계획만……

○소위원장 김용민 시행시기를 6개월로 할지 3개월로 할지인데 법원행정처는 6개월이 필요하다는 말씀을 주셨습니다. 6개월로 가도 되겠지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 의결하도록 하겠습니다.

지금 말씀드린 국선변호인에 관해서 전문위원의 수정안을 기준으로 위원회 대안을 만들어서 처리하는 것으로 하겠습니다.

의사일정 제8항 및 제9항의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이를 통합 조정하여 위원회 대안을 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

그러면 의사일정 8항 및 9항의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

혹시 법원행정처 아까 사기죄 부분 더 하실 것 있나요?

○**법원행정처차장 배형원** 종래에도 성폭력 관련된 법률에 대해서 형량을 강화하기 위해서 형량을 높이는 개정안들이 있었는데요. 그때도 경과규정을 두지는 않았습니니다.

○**소위원장 김용민** 그래요?

○**법원행정처차장 배형원** 일반적으로 행위시법이 적용되기 때문에 이게 공포 후 시행이 된다고 한다면 그 이후에 문제된 법률에 대해서만 형량이 적용될 것으로 판단됩니다.

○**소위원장 김용민** 그러면 정리한 대로 의결을 하시지요.

다시 한번 정리해 보겠습니다.

형량을 20년 이하로 상향하고 벌금은 5000만 원으로 상향하고요. 그리고 사기죄, 준사기죄, 컴퓨터등사용사기죄까지 모두 다 포함해서 형량을 똑같이 동일하게 상향하고 그다음에 시행시기는 공포 후로 그렇게 정리하면 되지요?

○**수석전문위원 정환철** 예.

○**소위원장 김용민** 그러면 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제5항부터 제7항까지의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이를 통합 조정하여 위원회 대안을 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

그러면 의사일정 제5항부터 제7항까지의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

죄송합니다. 가결되었으므로 계속 심사는 없는 것으로 하겠습니다.

10. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안(민홍철 의원 대표발의)(의안번호 2200714)

11. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2203208)

(11시06분)

○**소위원장 김용민** 의사일정 제10항 및 제11항, 이상 2건의 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정환철** 2개의 의사일정 10항·11항은 민홍철 의원, 한정애 의원안인데요. 주로 수용자의 자녀 보호 및 지원과 관련된 2건입니다.

2쪽으로 가서 보고드리겠습니다.

개정안 주요 내용을 간략하게 보고드리면 한정애 의원안의 경우에는 수용자 자녀가 무엇인지 정의를 규정하고 수용자 자녀 지원·인권보호 방안을 법무부장관이 수립하는 기본 계획에 포함하고 수용자 자녀와 관련된 관계기관 협의체가 있는데요, 그 협의사항에 수용자 자녀 관련 내용을 포함하고 수용자와 미성년 자녀 간에 접견할 때의 접견 방식을 규정하고 그리고 임신부인 수용자의 출생신고 지원을 하고 양육 대상인 유아를 확대하는 내용이고요. 또 수용자 자녀의 양육환경 조사 관련해서 조사 결과를 지방자치단체장에게 통보하는 규정 그리고 수용자 자녀의 주거지를 고려해서 수용자를 수용자 자녀와 비교적 가까운 곳으로 이감하는 등의 내용입니다.

여기에 민홍철 의원안의 경우는 한정에 의원안 중 수용자와 미성년 자녀의 접견 관련 방식에 대해서 규정하고 있고 그리고 수용자의 미성년 자녀 보호·지원을 위한 실태조사 실시 의무를 규정하고 있습니다.

다음 쪽 입법 취지, 3쪽입니다.

수용자의 미성년 자녀 수가 올 5월 기준으로 약 1만 4000명에 이른다고 합니다. 이런 현황을 고려할 때 미성년 자녀가 수용자와 더불어서 안전하게 보호·양육받도록 하고 그것이 수용자 교화 및 원만한 사회 복귀까지 지원하는 측면에서 입법 취지가 인정된다고 보았습니다.

다음 쪽으로 넘어가겠습니다.

주요 조문별 간략하게 보고드리겠습니다.

개정안을 보면 수용자 자녀의 정의를 신설하고 있는데 수용자 자녀란 아동복지법 제3조 1호에 따른 아동, 18세 미만을 의미합니다. 그 부 또는 모, 양육하는 친족이 수용자가 된 아동으로 정의하고 있고요.

법무부장관이 5년마다 수립하는 계획에 수용자 자녀 지원을 위한 내용이라든지 인권보호 방안이 포함되도록 하는 것은 당연한 내용이어서 크게 논의할 바는 없어 보입니다. 그래서 5쪽은 넘어가도록 하겠습니다.

6쪽에 수정의견을 저희들이, 수용자 자녀라는 개념을 정의사항에 넣는 것은 약간, 기본 계획에 포함해서 그리고 거기서 수용자 자녀를 지원하는 게 입법 체계적으로 맞아 보여서 저희들이 수정의견 5조의2(기본계획의 수립)에 수용자 자녀라는 개념 정의를 넣었고 수정의견을 제시했습니다.

다음, 8쪽입니다.

한정에 의원안의 경우에 관계기관 협의사항, 관계기관 추가인데요. 수용자 자녀에 대해서 처우를 개선하기 위해서는 수용자 자녀의 처우 관련 조항을 추가하는 게 필요해 보이고요. 협의체 관계기관으로서 수용자 자녀와 관계된 보건복지부, 기존에는 법원·검찰·경찰 이런 법무기관들만 포함되어 있는데 수용자 자녀가 포함되려면 아무래도 보건복지부·행안부·여성가족부를 추가하는 것이 필요해 보입니다.

다음, 9쪽입니다.

협의사항 이것도 이미 설명했기 때문에 넘어가고요.

10쪽입니다.

10쪽의 시행령에 기본적으로 여성가족부는 빠져 있습니다만 기존의 시행령상으로도 이미 행안부와 보건복지부가 포함되어 있기 때문에 이것을 법으로 올린다는 그런 의미가 있다는 점을 보고드리고요.

12쪽입니다.

수용자와 미성년 자녀 간 접견 관련 사항, 두 의원께서 다 내 주셨는데요. 한정에 의원안의 경우에는 수용자와 수용자 자녀 간의 친밀도를 높이기 위해서 반드시 접촉차단시설이 없는 장소에서 접견하도록, 유리 제거한 장소에서 하도록 되어 있고 법무부장관이 이 경우에 혹시 접견비용이 있다면 거기에 대한 비용을 지원할 수 있도록 하는 규정을 두고 있고요.

민홍철 의원안의 경우에 교도소장이 수용자와 미성년 자녀 간 원활한 접견을 보장하기

위해서 필요한 지원을 하도록 의무를 부여하는 조항을 두고 있습니다. 이런 것은 특별하게 무리는 없어 보입니다.

14쪽으로 넘어가서 검토보고 사항에 보시면 접촉차단시설을 설치하지 않는 것이 기본적으로 좋아 보입니다마는 혹시 접견을 하더라도 수용자와 미성년 자녀 간에 어떤 아동이라든지 가정폭력 관련 범죄 등으로 혹시 수용이 되어 있다면 접촉차단시설이 오히려 있는 경우도 있을 수 있지 않나 그런 점이 필요해 보이고요.

접견비용 등 지원 주체로서 한정애 의원안의 경우에는 법무부장관이 지원하도록 되어 있는데 민홍철 의원안은 소장이 지원하도록 되어 있습니다. 실무상으로는 소장이 용어상 더 적절해 보입니다. 그래서 그런 수정의견을 담았습니다.

18쪽으로 넘어가겠습니다.

수용자 중에 임신부인 수용자가 있을 수 있는데요, 임신부가 출생을 할 경우에 출생신고를 지원할 의무하고 그리고 양육 대상인 유아를 확대하는 내용인데요. 출생신고 지원은 설명드렸고요. 양육 대상인 유아 확대, 여성 수용자가 자신이 출생한 유아도 있을 수 있지만 또 자신이 보호자인 유아 양육까지 있다면 신청할 수 있도록 규정을 두는 것이고, 유아 양육기간을 연장하는 부분은 현재 여성 수용자의 유아 양육기간이 생후 18개월로 되어 있습니다. 그래서 이것을 36개월까지 연장하는 규정인데 다른 것은 특별한 문제는 없어 보이는데 양육기간을 연장하는 게 과연 유아의 입장에서 유아 발달과정상 적절한 한지에 대해서 한번 논의해 볼 필요는 있어 보이고요.

22쪽으로 넘어가겠습니다.

수용자 자녀의 양육환경 조사, 정기적 실태조사 실시 의무가 있는데요. 한정애 의원안의 경우에 신입자 자녀의 양육환경을, 수용자가 새로 들어오면 양육환경을 조사해서 해당 지자체장에게 알려야 될 의무가 있고 그리고 신입 수용자에게 수용자 자녀가 어떤 권리를 갖는지 설명할 의무를 규정하고 있습니다.

민홍철 의원안의 경우에 법무부장관은 미성년 자녀 보호와 지원을 위한 기초자료 확보를 위해서 정기적 실태조사를 하라 이런 의무조항을 두고 있습니다. 큰 문제는 없어 보입니다.

다만, 24쪽인데요. 한정애 의원안에 따르면 수용자 자녀와 관련된 양육환경 조사 결과 전체를 무조건 지자체장에게 알리도록 할 경우에는 수용자 자녀의 의사와 상관없이 교정시설 수용정보 일체가 지자체로 통보되는 것이 적절한 건가에 대해서 한번 논의할 필요가 있습니다. 이런 기초를 통해서 수정의견을 제시했습니다.

30쪽으로 넘어가겠습니다.

수용자 자녀의 주거지가 있기 때문에 수용자가 수용자 자녀가 있는 곳으로, 최대한 가까운 곳으로 이감을 할 수 있는 규정이 있습니다. 그것을 한 내용인데 수용자와 수용자 자녀 간의 관계도 고려해야 되지만, 그게 바람직하기도 하지만 미결수 등 이런 수용자가 어떠한 범죄를 저질렀는지 사실은 그것도 고려해야 되기 때문에 재판 관할에 따라 수용시설이 정해져 있는 점하고 수용자 자녀 쪽으로 교정시설을 옮길 때 경비등급이 각각 다르고 또 수형자의 죄명이 다르고 가족관계 등 이런 거기 때문에 법무부장관이 이송 여부를 결정할 수 있도록 재량을 부여하는 것이 오히려 바람직한 측면이 있다고 봅니다. 그것에 기초해서 수정의견을 제시했고요.

33쪽으로 가겠습니다.

수용자 자녀 지원 관련 업무 종사자 직무상 비밀유지 의무가 있는데 이것은 딱히 필요해 보이지는 않습니다. 교도공무원이 대부분 교정직 공무원이기 때문에 형법상의 공무원상 비밀누설죄로도 규율이 가능하기 때문에 굳이 규정할 필요는 특별히 없어 보입니다.

36쪽으로 가겠습니다.

시행일 관련해서 민홍철 의원안의 경우에 ‘공포한 날부터’ 돼 있고 한정에 의원안은 ‘1년이 경과한 날부터 시행’ 돼 있는데 이것은 준비 사항을 고려해서 정해 주시면 되겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견 말씀해 주십시오.

○법무부차관 이진수 수용자 자녀 지원을 위한 법적 근거를 마련함으로써 수용자 자녀의 인권을 보호하려는 개정안의 입법취지에 공감하며 개정안의 일부 내용에 대해서 의견을 밝히고자 합니다.

먼저 협의체 협의사항 신설과 관계기관 추가 부분은 현재 시행령에서 규정하고 있는 사항이고 운영되고 있어서 이것을 입법화해야 되는지 실익이 있는지는 검토가 필요해 보입니다.

다음으로 수용자가 아동·가정폭력 범죄자인 때 등 접촉차단시설이 필요한 경우도 있기 때문에 수용자와 자녀 간의 접견을 반드시 접촉차단시설이 설치되지 않은 장소에서 하도록 하는 것이 적절하지 않은 점이 있어서 이 부분에 대해서는 신중검토 의견입니다.

다음으로 여성수용자의 양육대상 유아 확대, 수용시설 내 양육기간 연장에 대해서는 교정시설 양육대상에 수용자가 출산한 유아뿐만이 아니라 여성수용자가 보호자인 유아를 포함시키는 것은 유아의 복리와 생모의 모성 등 관점에서 신중한 검토가 필요하다고 생각합니다.

또한 교정시설이 현재 과밀화되어 있는 상황에서 유아의 양육기간을 18개월에서 36개월까지 연장하는 것 또한 유아에게 부정적 영향을 끼칠 가능성이 있어 신중검토가 필요하다고 생각합니다.

그리고 접견 비용 지원과 수용자 출산 시 출생신고 지원 등은 현행법으로도 가능하고 실제 지원이 이루어지고 있는 부분이기 때문에 입법 필요성이 있는지 추가 검토가 필요하다고 생각합니다.

다음으로 수용자 자녀 정의 규정은 조문 체계상 위치를 수정할 필요가 있고 수용자 자녀의 접견 지원 주체는 소장이 되는 것이 실무에 맞다고 생각합니다.

그리고 수용자의 양육환경을 무조건 지자체장에게 통지하도록 하는 것은 개인정보 침해 여지가 있으므로 있도록 수용자 의사를 고려할 필요가 있도록 규정할 필요가 있고 수용자 자녀 주거지를 고려한 이감의 경우에는 이송 실무를 고려하여 수용자 자녀 주거지 외에 다른 사정도 고려할 수 있도록 보완이 필요하다고 판단됩니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법원행정처 의견 말씀해 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 기본적으로 입법취지에 공감합니다. 수용자 자녀 보호 및 지원에 관해서는 수용자 자녀의 인권 보호라는 측면과 교정시설 내 양육환경 등 여러 사정

을 종합적으로 고려해서 입법정책적으로 결정할 사항으로 판단하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 위원님들 토론해 주시기 바랍니다.

곽규택 위원님.

○곽규택 위원 한정애 의원님 안은 조금 뭐랄까요 좋은 내용은 많은데 조금 이상주의적인 내용들이 포함돼 있는 것 같아서 좀 현실적으로 봐야 될 것 같고.

법무부차관님께서 신중하게 검토해야 된다고 한 그 부분에 대해서는 저도 이런 부분은 개정하는 것이 좀 무리지 않나 싶고.

차관님, 보세요. 신중검토라는 의미가 무슨 의미로 쓰이는지 다 알잖아요, 우리가. 그래서 지금 법무부차관님이 신중검토하자고 하신 부분은 저도 반대한다는 의견을 드리고.

특히 두 가지 부분이에요. 수용자 자녀가 수용자를 접견하는 데 드는 비용을 지원하여야 한다는 좀 안 맞는 것 같고 지원할 수 있다는 정도의 근거를 두는 게 어떨까 싶고 주체는 법무부장관이 아니라 소장으로 하는 것이 맞는 것 같고요.

그리고 접촉차단시설이 없는 장소에서 반드시 해야 된다 이것은 오히려 혹시라도 사고가 있을 수 있기 때문에 교정 담당 공무원들도 굉장히 신경이 쓰일 수 있는 조항이거든요. 그래서 접촉차단시설이 없는 장소에서 하도록 하는 이 조항 자체는 아예 빼는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다.

그리고 유아 양육기간 연장 이것도 아동이 36개월 정도면 사실은 그 상황을 성년이 돼 가지고도 기억할 가능성도 굉장히 많아서 유아한테 부정적 영향을 끼칠 우려가 있지 않을까 싶어서요. 이 부분도 현행처럼 그냥 18개월 정도로 두는 게 맞는 것 같고. 양육대상 유아 확대하는 부분도 반대하는 의견입니다.

그래서 기본적으로 민홍철 의원님 안 정도로 해서 일부 자구수정으로 가는 것이 맞지 않나 그런 생각입니다.

○소위원장 김용민 또 다른 의견 있으신 위원님 말씀 주십시오.

나경원 위원님.

○나경원 위원 저도 비슷한 의견입니다. 지금 현재는 아예 접촉차단 없는 곳에서는 불가능한 건가요, 면접이? 접촉차단이 없는 곳에서는 면회라 그러나 이걸 용어를 뭐라 그러지요.

○법무부차관 이진수 설명드리자면 장소변경접견이라고 하는 형태를 운영하고 있습니다 다만 기본적으로 면회는 차단시설에서 실시되고 있습니다.

○나경원 위원 그러면 장소변경접견이 일부 허용은 되나요, 이런 경우에?

○법무부차관 이진수 이런 경우에 그런 사정을 고려해서 장소변경접견을 허용하고 있는 사유 중에 이런 내용이 포함되어 있는 것으로 저는 알고 있습니다.

○나경원 위원 그래서 지금 보면 저는 사실은 무조건 접촉차단시설 없는 곳에서 면회를 한다는 것은 사실은 미성년자의 경우에도, 미성년자라고 하지만 실질적으로 여러 가지 수용 과정에서 굉장히 위험성이 있을 수 있을 것 같습니다, 아주 어린 자녀가 아닌 경우에. 그래서 이렇게 의무화하는 것에 대해서는 부정적이라는 말씀을 드리고요.

비용 지원 부분도 지금 이미 법무부에서 여러 가지 규정이 있는 것으로 알고 있기 때문에 구태여 확대할 필요는 없다. 말씀하신 것처럼 신중검토라는 말씀으로 반대의견을

말씀하신 법무부의 입장을 적극적으로 고려하는 것이 맞다고 생각을 합니다.

○소위원장 김용민 협의체 부분은 어떻습니까? 협의체 부분은 따로 의견 안 주신 것 같은데.

○나경원 위원 협의체 부분은 필요하다고 생각을 합니다.

○소위원장 김용민 법무부는 대통령령으로 그냥 그대로 두자라는 의견인데 지금 법에서는 그걸 법으로 끌어올렸거든요. 여기에 대한 의견도 주시면 좋을 것 같습니다.

○곽규택 위원 굳이 법으로 할 필요가 있을까요?

○소위원장 김용민 대통령령으로 뒤도 된다는 애가지요?

○곽규택 위원 예.

○나경원 위원 저는 곽규택 위원님 생각하고 비슷하다라는 말씀 드립니다.

○소위원장 김용민 다른 의견 있으십니까?

그러면 법무부가 몇 가지 말씀하셨던 것에 대해서 위원님들이 대체적으로 동의하시는 것 같은데 혹시 수정안을 만들어 오신 게 있으신가요?

○법무부차관 이진수 아직까지 준비는 안 된 상태고요. 다음 소위에서 논의를 해 주신다면 안을 마련해서 보고드리도록 하겠습니다.

○소위원장 김용민 수정안 지금 전문위원님께서 만드신 게 있지요?

그러면 수정안을 좀 설명해 주시고 수정안대로 처리를 할 수 있으면 하는 것으로 하지요.

○수석전문위원 정환철 아까 6쪽에 수용자 자녀 개념은 정의 조항에 넣는 것보다는 기본계획에…… 6페이지요.

○김기표 위원 위원장님, 하나씩 해서 오케이하고 넘어가야 되지 않을까요?

○소위원장 김용민 그렇게 할까요, 그러면? 수정의견을 중심으로 해서 하나씩 보겠습니다.

전문위원님 말씀 주십시오.

○수석전문위원 정환철 6쪽입니다.

6쪽에 수용자 자녀가 애초에 정의 조항이 있었는데 이것이 기본계획의 수립 대상에만 해당되는 내용이라 제5조의2 2항 9의2 ‘수용자 자녀’ 이렇게 정리했고요.

○김기표 위원 저는 동의합니다.

○소위원장 김용민 위원님들 지금 전문위원이 수정의견 제시하셨는데 거기에 동의하시면 동의하고 넘어가고 넘어가고 할게요.

수용자 자녀.

○김기표 위원 동의합니다.

○조배숙 위원 잠깐, 여기 수정의견에 보니까 이게 있어요. 부 또는 모 그것은 우리가 다 양해를 하는데 그런데 자기가 친자가 아니라 하더라도 양육하는 친족이 수용자인 아동을 의미한다 했거든요. 양육하는 친족이라 하면 결국 이 친족이 민법상의 친족을 얘기하는 건가요? 어떻게 되나요? 너무 넓을 수도 있겠다는 생각이 들어서요. 전문위원님.

○소위원장 김용민 전문위원님.

○수석전문위원 정환철 저희가 민법상 친족 개념을 염두에 두고 썼는데……

○조배숙 위원 이게 너무 폭이 넓지 않을까요? 민법상 친족의 범위면……

○**김기표 위원** 친족은 8촌까지니까 4촌 이내 정도로……

○**조배숙 위원** 어떤 그럴 경우에는 특별한…… 왜냐하면 친족이 한둘이 아닐 수도 있는데 이게 범위가 너무 넓고 유일하게 자기가 어쩔 수 없이 양육을 한다 여기에 대한 뭔가 증명이나 이런 게 필요하지 않을까. 이 마지막 조항이 너무 포괄적인 것 같아서요.

○**김기표 위원** 상상할 수 있는 게 할아버지, 할머니, 이모 정도, 고모 이런……

○**조배숙 위원** 그런 정도는 상관이 없지요. 그런데 친족은 너무 넓잖아요. 그렇지요? 그러면 그 사이에 가족들은 어떤 걸 한다는 거지요?

○**수석전문위원 정한철** 이게 사실은 규제 대상이라기보다는 어떤 시혜를 베풀어야 하는 법무부장관의 기본계획에 들어가는 그런 내용이어서 아주 그렇게 엄격하게 안 해도 괜찮을 것으로 보입니다. 기본계획의 수립 대상에, 수용자 자녀를 위한 기본계획 수립할 때 수용자 자녀까지도 포함해서 법무부장관이 고려를 하라 이런 취지로 담은 입법례여서 아주 엄격한 조문 해석은 저희들이 사실 안 했습니다.

○**소위원장 김용민** 그러게. 그런데 또 여기서 우리가 너무 한정적으로 해 놓기도 조금 어려울 것 같은, 입법기술상 어렵지 않을까 싶은데요.

이 정도로 하고 계획을 세우고 아마 우려하시는 막 무한정 확대되는 것은 기본계획 운영 과정에서는 다 차단이 되지 않을까 싶습니다.

차관님 가능하신가요? 지금 수정의견대로 하더라도 조배숙 위원님이 우려하시는 부분은 차단 가능한 거지요?

○**법무부차관 이진수** 기본계획 수립에 관한 사항이고 그러니까 부모가 없이 양육하는 친족이 있을 경우에 관한 내용이기 때문에 저희가 계획 안에서 반영할 수 있는 여지는 있다고 생각합니다. 기본계획에 저희가 충분히 운영이 가능한 여지가 있다고 생각합니다.

○**조배숙 위원** 물론 이게 아주 예외적인 경우고 그 사례가 많지는 않겠지만 어쨌든 이게 썩 와닿는 표현은 아닌 것 같아요.

○**수석전문위원 정한철** 지원 대상으로서 수용자 자녀여서 무리는 없을 것으로……

○**조배숙 위원** 예.

○**서영교 위원** 저도 한 말씀 드리면, 제가 구하라 법이나 이런 것 하다 보면 엄마, 아빠 없이 사실은 할머니, 할아버지, 고모, 누나 이렇게 되어 있더라고요. 이런 분들 밑에서 자랐는데 이런 상황이 되면 그런 경우에도 그 보호받던 아이들은 보호되어야 되기 때문에 조금 이렇게 넓게 해 놓고 보호할 수 있다면 최대한 보호하는 게 좋지 않을까 이런 생각이네요. 항상 명확하게 해 왔는데 그렇지만 이 상황은 조금 넓혀 놓는 것도 좋을 것 같습니다.

○**소위원장 김용민** 조배숙 위원님이 양해해 주시면 이걸 이렇게 정리하도록 하겠습니다.

○**조배숙 위원** 예, 그런데 친족이라는 게 결국 법률상 용어여서 지금 서영교 위원님께서 말씀하신 그것은 저도 대찬성이지요. 조카나 할아버지, 할머니. 그런데 이 범위가 좀 넓어지면 조금 그런 것도 있을 수 있어서……

알겠습니다.

○**소위원장 김용민** 법무부에서는 지금 조배숙 위원님이 우려하시는 부분들은 속기록에 다 남았으니 잘 운영하셔야 됩니다.

○법무부차관 이진수 예, 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 김용민 넘어가고 8페이지 나항은 아까 말씀하신 것처럼 협의체는 대통령령으로 그냥 그대로 둔다고 하셨으니 이것은 개정하지 않는 것으로 하고요.

그다음에 다항 12페이지 수정의견 있으신가요?

○수석전문위원 정환철 12페이지 53조의2에 접견을 위하여 필요한 지원을 광규택 위원회에서 ‘지원할 수 있다’, ‘소장은 지원하여야 한다’가 아니고 ‘할 수 있다’로 수정해 주셨습니다. 13쪽에 조문이 있습니다, 53조의2.

○소위원장 김용민 잠깐만요. 13쪽에……

○수석전문위원 정환철 53조의2 조문에 의무 규정인데 ‘지원할 수 있다’로 아까 말씀 주셨기 때문에……

○소위원장 김용민 민홍철 의원님 안은 ‘하여야 한다’인데 한정에 의원님 안은 ‘지원할 수 있다’라고 돼 있지요. 소장이 지원할 수 있는 것으로 하자는 말씀이신 거지요?

○수석전문위원 정환철 예.

○소위원장 김용민 그러면 민홍철 의원님 안을 기준으로 ‘소장이 지원할 수 있다’라고 수정하는 것에 대해서 동의하시지요? 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그다음에 접촉차단시설 부분은 개정하지 않고 현행대로 가자라는 게 수정의견이신 거지요, 전문위원님?

○수석전문위원 정환철 예, 그렇습니다.

○소위원장 김용민 14, 15페이지입니다.

○김기표 위원 예, 동의합니다.

○소위원장 김용민 이견 그대로 가시면 될 것 같고.

○김기표 위원 예, 그대로 가지요.

○수석전문위원 정환철 16쪽에 수정의견 오른쪽에 있는 것은 제목은 자구 수정이고요. 소장은 수용자, 이것도 자구 수정에 가깝습니다. 그래서 자구 수정은 특별하게, 여기도 ‘소장은 수용자가 수용자 자녀와 원활한 접견을 할 수 있도록 필요한 지원을 하여야 한다’고 돼 있는데 이것도 ‘할 수 있다’로 바꾸겠습니다.

○소위원장 김용민 그러면 여기도 이견이 없으시고.

다음 페이지, 라항에 유아 양육을 36개월은 좀 과도하니 18개월, 지금으로 유지하자라는 의견이 많으신 것 같은데요.

○김기표 위원 예, 저도 18개월에 동의합니다. 개정안에도 안 밀려서……

○소위원장 김용민 이견 개정하지 않고 18개월 현행 유지하는 것으로 정리하겠습니다.

다음 페이지 넘어가서, 마항 부분은……

○수석전문위원 정환철 18쪽은 ‘소장은 수용자가 수용기간 중 출산한 자녀에게 출생신고를 지원하여야 한다’.

○소위원장 김용민 이것도 ‘할 수 있다’로?

○수석전문위원 정환철 이것은……

○소위원장 김용민 수정하나요?

○김기표 위원 해야 되지 않을까요?

- 조배숙 위원 그런데 출생신고는 해야 하는 거 아니야?
- 수석전문위원 정환철 법무부 의견 한번 들어 보시면……
- 법무부차관 이진수 ‘할 수 있다’ 규정이 타당해 보입니다.
- 소위원장 김용민 ‘할 수 있다’?
- 법무부차관 이진수 예.
- 조배숙 위원 왜요? 원래 사람이 태어나면 신고해야 되는 거 아니야?
- 김기표 위원 지원해 줘야 되는 거 아니야?
- 법무부차관 이진수 ‘지원을 하여야 한다’…… 잠시만요.
- 나경원 위원 다른 사람이 신고할 수도 있잖아.
- 김기표 위원 지원해 주세요.
- 소위원장 김용민 이게 아예 못 하는 상황이 있을 수도 있잖아요.
- 곽규택 위원 ‘출생신고를 지원하여야 한다’ 하면 출생신고를 강제하는 거잖아요.
- 박균택 위원 출생신고는 의무로 돼 있으니까 누군가는 하기는 해야겠지요.
- 나경원 위원 아버지가 있거나 그럴 수도 있고, 뭐.
- 법무부차관 이진수 한 가지 말씀드리면 현재 가족관계등록법에서 이와 같은 절차에 대해서 상세한 규정이 있다고 합니다. 그렇기 때문에 이러한 규정은 입법 필요성은 낮은 것이 사실입니다.
- 김기표 위원 그러면 아예 입법 자체를 할 필요가 없겠지요. 굳이 논란……
- 조배숙 위원 괜히 논란의 여지가 있네요, 그러면.
- 김기표 위원 예, 그거는 아예 입법을 안 하는 게……
- 곽규택 위원 3항은 아예 빼시는 게 좋을 것 같은데.
- 법무부차관 이진수 19쪽에……
- 소위원장 김용민 그러면 52조 3항은 굳이 개정하지 않는 것으로?
(「예」 하는 위원 있음)
- 그러면 지금 가족관계등록법은 어떻게 규정이 돼 있습니까? 저희가 확인을 안 해 보고 바로 빼기는 그렇잖아요.
- 수석전문위원 정환철 20쪽 하단 각주에 조문이 있습니다.
- 소위원장 김용민 ‘병원’, ‘신고를 하여야 한다’.
- 수석전문위원 정환철 상당히 포괄적으로 규정되고 있기 때문에 그것으로 다 충분하……
- 소위원장 김용민 충분할 것 같은데요?
- 수석전문위원 정환철 가능하면……
- 소위원장 김용민 괜찮으시지요?
(「예」 하는 위원 있음)
- 그러면 52조 3항은 신설하지 않는 것으로 정리하시고.
- 수석전문위원 정환철 예.
- 53조, 18개월에서 36개월인데요 현행 유지 의견이셨는데 그거 정해 주시면……
- 소위원장 김용민 맞습니다. 이것도 현행 유지로 하기로 했습니다.
- 그리고 22페이지 부분은 특별한 의견이 없으셨던 것 같은데요, 실태조사하는 것들은요.

25페이지, 전문위원 수정의견이 있으신 건가요?

○**곽규택 위원** 민홍철 의원님 안으로 지금 검토하고 계시는 거지요?

○**소위원장 김용민** 예.

○**수석전문위원 정환철** 수정의견 24쪽 하단에 보시면 조제목은 자구 수정이고요. 조사 결과를 통보하는 의무를 부여하고 있는데 이게 민감정보가 있기 때문에 수용자의 동의가 있는 경우에 한해서 지자체장에게 하는 경우로 수정하는 게 바람직해 보입니다.

○**소위원장 김용민** 예, 아까 법무부 의견도 그것이었고요.

○**법무부차관 이진수** 그렇습니다.

○**소위원장 김용민** 이 부분은 동의하시지요, 그렇게 수정하시는 걸로요?

(「예」 하는 위원 있음)

○**수석전문위원 정환철** 오른쪽에 25쪽부터 수정의견인데 2항은 방금 말씀드린 부분이 고요. 3항은 정리 차원이고요 4항은 26쪽인데요. ‘소장은 이제 지원할 수 있다’로 아까 수정해 주셨기 때문에 그렇게 하고요. 5항은 그대로 이렇게, ‘필요한 지원을 하여야 한다’고 돼 있기 때문에 특별하게, 수정안 대로 해 주시면 되겠고요.

○**김기표 위원** 이것도 ‘하여야 한다’입니까?

○**소위원장 김용민** 5항, 법무부 어떻습니까? 출소 후 자녀를 양육할 수 있게 그리고 관계 회복을 위해 ‘필요한 지원을 하여야 한다’, ‘할 수 있다’?

○**법무부차관 이진수** ‘할 수 있다’가 저희가 좀 폭이 넓지 않나 싶습니다. 하고 있습니다만……

○**김기표 위원** 관계 회복이라는 굉장히 애매한 문제이기는 한데.

○**소위원장 김용민** 이것도 그러면 ‘할 수 있다’라고 해서 재량의 여지를 두시는 게 좋을 것 같습니다, 거기. 위원님들 동의하시지요?

○**김기표 위원** 예, ‘할 수 있다’로 해야 될 것 같아요. ‘할 수 있다’로 하시지요.

○**소위원장 김용민** 5항, ‘할 수 있다’로 하고요.

○**수석전문위원 정환철** 예, 6항은 자구 수정 중이고요. 7항도 마찬가지로요.

○**소위원장 김용민** 그러면 이 부분도 전문위원 수정하신 대로 그리고 방금 5항이 ‘할 수 있다’로 수정하는 정도로 가고요. 이의 없으시면 그렇게 넘어가겠습니다.

○**수석전문위원 정환철** 다음, 31쪽으로 넘어가겠습니다.

이거는 수용자 자녀를 위해서 이감을 하도록 돼 있는데 또 법무부 의견이 수용자 주거지도 고려해야 되지만 경비 등급이라든지 수용자의 성격이 어떤지, 죄명, 형기라든지 이런 걸 다 고려하기 때문에 이것은 법무부장관에게 재량을 부여해 달라는 수정의견을 제시했고 그것으로 합의를 일단 하였습니다, 수정의견 31쪽 우측에 보시면.

○**소위원장 김용민** 수정의견에 특별한 이의 없으시지요?

○**김기표 위원** 53조의 3이 신설된 거지요, 지금 신설되는 거지요?

○**소위원장 김용민** 예, 한정에 의원님 왼쪽 안을 오른쪽처럼 수정한다는 것입니다. 법무부 의견을 같이 고려한 것으로 정리했다고 합니다.

○**김기표 위원** 그런데 저는 거의 반대는 하지 않습니다마는 사실상 이렇게 되면 거의 고려할 수 있을까에 의문이 들어서, 원래 이게 신설되니까 어떻게 조문을 규정해야 될지 모르겠으나 경비 등급이나 죄명, 형기 이런 것을 고려해서 하는데 이때 ‘수용자 자

녀의 주거지를 참작하여야 한다' 이 정도가 사실 들어가야 좀 구속력 있는 규정이 되지 않겠어요?

이게 '이송할 수 있다' 이렇게, '고려한다' 이렇게 되는 것보다는. 그런 의견이어서 조문을 시간적으로 지금 바꿀 수 있을지…… 그런데 이제 조문 자체가 '이송할 수 있다' 다음에 이렇게 나온 거라 신설하는데 이걸 또 어떻게 규정할지가 저는 입법 기술적으로 굉장히 어려운 부분이 있네요.

'이송할 수 있다'는 전제로 지금 만드는 조문이라 일단 저는, 봐 두시지요. 그건 따로 고민을 한번 다 해 보겠습니다.

○조배숙 위원 이렇게 하면 어떨까요? 법무부장관은 수용자의 교정시설을 결정할 때, 내가 그게 정확한 용어인지 모르겠는데 그럴 때 '수용자 자녀의 주거지를 고려할 수 있다' 이런 표현하면 되지요.

○김기표 위원 '주거지를 참작하여야 한다' 이런 식으로?

○조배숙 위원 예, '고려할 수 있다'.

○김기표 위원 그렇지요. 그렇게 하면 되겠네요. 그러니까 신설을 아예 조항을……

○조배숙 위원 '법무부장관이 수용자의 교정시설을 결정할 때'.

○김기표 위원 결정할 때는.

○조배숙 위원 '수용자가 자녀가 있을 경우에'……

○김기표 위원 수용자 자녀가 있을 경우.

○조배숙 위원 '수용자의 자녀의 주거지를 고려할 수 있다' 아니면 고려……

○김기표 위원 참작하여야 한다.

○조배숙 위원 예, 그렇게 하시는 게……

○김기표 위원 '참작하여야 한다' 정도를 하면 참작이 좀 되겠지요. 그러니까 그렇게 규정을 하면 더 간단한, 조배숙 위원님 조문이 진짜 좋은 것 같고요.

○소위원장 김용민 그렇게 하고 뒤에 경우, 이 부분은 살려 놓는 것으로 하지요.

○조배숙 위원 그렇지요.

○소위원장 김용민 그런 거지요?

○김기표 위원 아니요, 이 경우까지 다 포괄하는 조항을 지금 말씀하신 거예요. 그러니까 원래 결정을 한다는 것 자체가 이걸 다 고려해서 결정하는 거잖아요. 고려해서 결정하는 건데 이때 '참작하여야 한다' 이렇게 조문이 가야 할 실효성이 있겠지요. 약간 하나마나한 계정은 굳이 우리가……

○소위원장 김용민 법무부 어떻습니까, 지금 주신 의견에 대해서는요?

○조배숙 위원 잠깐만요. 제가 알기로는 여태까지 이 교정시설 결정할 때 수용자 자녀의 주거지나 이거는 고려 사항이 아니었던 걸로 알고 있거든요.

○법무부차관 이진수 예, 많이 반영되지 못했던 부분은 있습니다.

○조배숙 위원 예, 그래요. 맞아요. 그러니까 그 부분은 첨가를 해야 해요.

○김기표 위원 '참작하여야 한다'를 넣으면 그게 하나의 요소가 들어가니까 '고려할 수 있다'보다는 '참작하여야 한다' 정도를 넣은 게 좀 더 강하지 않을까 싶어요.

○소위원장 김용민 그러니까 그 문구를 넣는 것은 다 동의하시고. 그러면 후단을 아예 빼자는 게 김기표 위원님 의견이신데 법무부는 어떠세요?

○**법무부차관 이진수** ‘결수에 대해서 참작하여야 한다’ 등의 용어라면 뒤에 추가적인 문구가 들어갈 필요성이 있는지에 대해서는 의문이 있습니다.

○**김기표 위원** 그렇지요. 왜냐하면 법무부장관이 정할 때는 원래 이걸 가지고 참작해서 정하는 거니까. 다만 정하는 과정에서 이걸 하나의 팩터, 요소로서 ‘참작하여야 한다’니까……

○**소위원장 김용민** 그러면 그 문구를 한번 읽어 보지요.

○**수석전문위원 정환철** ‘법무부장관은 수용자의 교정시설을 결정할 경우에 수용자의 자녀가 있는 경우 그 수용자 자녀의 주거지를 참작하여야 한다’.

○**김기표 위원** 그렇지요. 이런 수용자 자녀가 법문의 개념이니까 ‘수용자 자녀가 있을 경우 수용자 자녀가 주거지를 참작하여 한다’ 이렇게 하면 되겠네요.

○**수석전문위원 정환철** 예, ‘참작하여야 한다’. 그렇게……

○**소위원장 김용민** 이렇게 정리하면 되겠지요? 위원님들도 이의 없으시지요, 그 정도로 정리하면?

○**법무부차관 이진수** 이의 없습니다.

○**서영교 위원** 저는 뒤에 있는 것이 붙이는 이유가……

○**소위원장 김용민** 그거는 빼기로 했습니다, 그래서.

○**서영교 위원** 그런데 주거지만 볼 것이 아니라 다른 것까지 다 보는 것을 기본적으로 넣은 건 아닌가요? 그러니까 주거지로만……

○**소위원장 김용민** 없어도 고려하는 거지요, 원래는.

○**김기표 위원** 결정할 때는 원래는 이걸 전제로 해서 다 결정하니까……

○**소위원장 김용민** 원래는 이거를 써도 결정하는데……

○**조배숙 위원** 그거는 당연히 꼭, 결정할 때 당연히 그걸로 해야 되고 플러스……

○**서영교 위원** 그걸 하고 주거지까지 넣어서……

○**조배숙 위원** 이거는 해라, 미성년 자녀가 있을 경우에.

○**김기표 위원** 그렇지요. 참작해야 돼요.

○**서영교 위원** 그러니까 뒤에 건 원래 다 되어 있는 거다, 알겠습니다.

○**조배숙 위원** 원래 ‘할 수 있다’ 해요.

○**서영교 위원** 동의합니다.

○**김기표 위원** 사실은 왜 이 문구가 중요하면 행정소송이나 이럴 때 근거 규정이 되거든요. 그러니까 막 이렇게 해 놓으면 나중에 진짜 다른 뭐 없이 불이익한 경우에 이렇게 구제 수단을 사실 만들어 줄 필요가 있는 것 같아요. 그래서 그게 필요하다고 저는 보는 겁니다.

○**소위원장 김용민** 지금 거의 다 왔습니다. 그러면 수정의견……

○**조배숙 위원** 잠깐. 그거 플러스, 그러니까 이게 ‘참작하여야 한다’ 하고 ‘참작할 수 있다’ 하고 괜찮겠습니까? 그냥 ‘참작하여야 한다’, ‘참작할 수 있다’…… 어떤 게 좋겠습니까?

○**곽규택 위원** 참작 자체가 할 수 있다는 의미를 포함하니까요. 그냥 어느 거나 해도 마찬가지일 것 같습니다.

○**법무부차관 이진수** 큰 유의미한 차이는 없을 것으로 생각이 됩니다. 그런데 ‘참작할

수 있다'가 사실은 실무에 더 맞는 입법이라고 생각합니다.

○서영교 위원 '참작하여야 된다' 아니야?

○소위원장 김용민 그럴 수는 있는데 저희가 이 법 입법을 하는 이유를 고려하면 '참작하여야 한다'로 명확하게 이거는 해 주는 게……

○곽규택 위원 그러시지요.

○나경원 위원 그렇게 하세요.

○법무부차관 이진수 저희가 고려 요소로 반드시 추가하는 것이기 때문에 그렇게 하셔도 큰 문제는 발생하지 않습니다.

○소위원장 김용민 그러면 '참작하여야 한다'로 해서 정리하겠습니다.

뒷부분 3항 삭제, 4항 삭제하는 수정의견도 특별한 의견 없으시면 넘어가겠습니다.

수용자 자녀 지원 그리고 비밀유지 의무 이 부분은 법무부는 삭제 의견인가요?

○법무부차관 이진수 예, 그렇습니다.

○김기표 위원 몇 페이지지요?

○소위원장 김용민 33페이지입니다.

그런데 이게 지자체에도 통지를 하게 돼 있기 때문에 지자체에서는 비밀유지 의무를 이 규정으로 명확하게 좀 해 줘야 되는 거 아닌가 싶은데요.

○수석전문위원 정환철 그런데 형법상의 공무원은 지자체 이런 걸 가리지는 않기 때문에 큰 무리는 없을 것으로……

○김기표 위원 굳이 필요한 조문은 아닌 것 같습니다, 공무원.

○소위원장 김용민 그래요?

다른 위원님들도 빼는 거에 동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 빼는 것으로 하겠습니다.

그리고 시행일은 법무부는 1년, 법원행정처는 특별한 의견이 없으신 것 같고요.

○김기표 위원 법무부 의견 참작하는 게 맞다고 생각합니다. 실제 시행……

○소위원장 김용민 그러면 1년으로 해도 무방하겠습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

정리 다 했습니다.

그러면 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제10항 및 제11항의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이를 통합·조정하여 방금 논의한 것처럼 위원회 대안을 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

12. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(박균택 의원 대표발의)(의안번호 2213528)

(11시43분)

○소위원장 김용민 다음은 의사일정 제12항 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안을 상정합니다.

박혜진 전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 박혜진 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안, 박균택 의원님 대표발의하신 안입니다.

저희 소위자료 2페이지 보시면 지금 현행법에서는 범죄피해재산이라고 해도 범죄피해자가 이러이러한 재산에 관해 범인에 대한 재산반환청구권이나 이런 등을 행사할 수 없는 경우 등 피해회복이 심히 곤란하다고 인정되는 경우에는 몰수·추징할 수 있다, 임의 규정으로 되어 있습니다.

이에 대해서 개정안은 범죄피해재산이지만 제2조제3호 각목 그러니까 특정 사기범죄에 해당하는 경우에는 이걸 필요적 몰수·추징 조항으로 추가하는 겁니다. 그래서 또한 몰수와 추징 집행 처분에 있어서는 현행 범죄수익은닉 규제법을 준용할 수 있도록 하는 내용입니다.

3페이지 보시면 첫 번째로 특정 사기범죄에 의한 범죄피해재산에 대한 필요적 몰수·추징 신설 규정인데요. 지금 현행법상 2조 3호 각목에 보시면 나열되어 있는 범죄들, 특정 사기범죄 이거를 지금 필요적 몰수·추징 대상으로 하시는 거고요. 지금 이런 입법례들은 형법 그리고 마약류 불법거래법, 공무원범죄에 관한 몰수 특례법, 관세법 등에서 이미 필요적 몰수·추징 규정들은 입법례가 있습니다.

다음, 4페이지 보시면 개정안도 필요적 몰수·추징 대상을 특정사기범죄에 의한 범죄피해재산으로 한정하고 있다는 점에서 기존의 입법례와 같은 유사한 구조로 입법은 가능하다고 생각합니다. 또한 몰수·추징의 집행 처분에 대한 범죄수익규제법을 준용하자는 개정안의 내용인데요. 지금 현재 범죄수익규제법 10조의3은, 5페이지 보시면 몰수·추징의 집행을 위해서 검사의 처분을 두고 있습니다. 그래서 관계인의 출석 요구나 진술 청취, 서류 제출 요구, 특정금융거래정보 제공 요청, 과세정보 제공 요청 등의 처분을 할 수 있도록 하고 있고요. 이를 통해서 집행의 실효성을 제고하고 있는 것으로 보입니다.

다음, 6페이지입니다.

안 제6조의2, 신설 조항인데 범죄피해재산을 산정할 때 추정 조항을 신설하는 내용입니다. 그래서 아까 말씀드린 특정사기범죄의 경우 범죄피해재산을 산정할 때는 범죄행위를 한 기간에 범인이 취득한 재산으로서 취득한 재산이 금액 및 재산 취득 시기 등 제반 사정에 비추어 범죄피해재산이라고 볼 만한 상당한 개연성이 있는 경우 이를 추정한다라는 내용입니다.

지금 범죄수익규제법에서는 아첨법상 성착취물 제작·배포, 성폭력범죄처벌법상 카메라 등 이용 촬영죄 이런 경우 등에 있어서도 불법재산이나 범죄수익 등으로 추정하는 규정을 두고 있는 입법례는 있습니다. 7페이지 보시면 그 입법례를 저희가 열거해 드렸고요. 다만 이 경우에는 피고인 측이 결국은 재산의 출처나 형성 과정의 합법성을 증명할 수밖에 없다는 점이 하나가 있고 피해자 구제의 실효성을 고려한다면 이 부분은 정책적으로 판단하실 필요가 있다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 법무부는 보이스 피싱, 다단계 사기 등 부패재산몰수법상의 특정 사기범죄로 발생한 범죄피해재산에 대해서 필요적으로 몰수·추징하고 범죄수익 추정 규

정을 도입하며 범죄수익은닉규제법상 강제수사 조항 준용 규정을 도입하는 것에 대해서 이의가 없고 도입이 필요하다는 의견입니다.

개정안이 통과될 경우에 이번에 문제가 된 캄보디아 보이스 피싱 범죄단체 등 범죄자들의 범죄수익을 몰수·추징해서 피해자들에게 돌려주는 것이 보다 용이해질 것으로 기대됩니다.

이상입니다.

○**법원행정처차장 배형원** 특정사기범죄에 관해서 두 가지 개정안을 신설하는 것은 유사한 입법례가 있다는 점을 고려해서 입법정책적으로 결정할 사항이라고 판단합니다.

이상입니다.

○**소위원장 김용민** 혹시 전문위원님……

○**전문위원 박혜진** 한 가지 더 말씀드리자면 방금 몰수·추징의 집행에 관한 검사의 처분에 관해서는 범죄수익은닉규제법에서 동 조항을 처음 신설할 때 적용례를 둔 사례가 있습니다. 그래서 그 조문을 저희가 자구정리(안)으로 준비를 했으니까 의석에 일단……

○**소위원장 김용민** 배포해 드리세요.

배포해 드리는 내용을 포함해서 토론을 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○**전문위원 박혜진** 부칙 2조(몰수·추징의 집행에 관한 적용례)입니다. 제6조제3항, 그러니까 준용하도록 한 개정규정은 이 법 시행 당시 몰수 또는 추징 절차가 진행 중인 경우에도 적용한다라는 적용례를 범죄수익은닉규제법에서 이 조문을 신설하던 당시에도 둔 바가 있습니다.

○**소위원장 김용민** 법무부, 여기에 대해서는 특별한 의견이……

○**법무부차관 이진수** 전문위원님의 의견에 동의합니다.

○**소위원장 김용민** 법원도……

○**법원행정처차장 배형원** 아직 의견을 못 받아 봐서요……

○**소위원장 김용민** 그러셨군요. 보시고 의견 주시고요.

위원님들 토론하실 분 계시면 토론해 주십시오.

○**곽규택 위원** 지금 개정안과 수정안이, 자구정리(안) 이게 부칙 2조에 의미를 두시는 건가요?

○**전문위원 박혜진** 예, 앞의 6조 개정안 부분이 대표발의하신 안이고, 6조 같은 경우는 정말 간단한 자구 수정이고 밑의 부칙 2조를 좀 봐 주십사 해서 위원님들께 다시 드렸습니다. 적용례 부분입니다.

○**곽규택 위원** 부칙 2조가 새로 생기면 위원회 대안이 되는 건가요?

○**전문위원 박혜진** 수정안이……

○**곽규택 위원** 수정안이 되는 건가요? 박규택 의원님 안으로 그대로 가도 상관없는 것 아닌가?

○**전문위원 박혜진** 집행에 있어서는 큰 차이가 없을 수도 있는데 검사의 처분 자체에 관계인 출석 요구나 서류 제출 요구, 과세정보, 특정금융거래정보 제공 요청 등등이 있어서 시행을 할 때는 명확하게 기존 입법례에 따라가는 게 좋지 않을까 싶어서 2조 적용례를 추가한 겁니다.

○**곽규택 위원** 이의는 없습니다.

○소위원장 김용민 혹시 법원도 확인되었으면 의견을 주시지요.

○법원행정처차장 배형원 유사 법률 예도 있는 걸로 봐서 특별한 의견 없습니다.

○소위원장 김용민 위원님들, 개정 취지나 개정 내용에 대해서는 아마 다들 이견이 없으신 것 같고. 그러면 적용례에 대한 논의 정도만 있는 것 같은데요.

○조배숙 위원 잠깐만……

○소위원장 김용민 조배숙 위원님.

○조배숙 위원 박균택 위원님께서 발의를 하셨는데요. 이게 자꾸 뭐가 복잡해서…… 그러니까 원래 6조 1항에 보면 ‘몰수·추징할 수 있다’ 이것은 임의적 규정이잖아요. 그렇지요? 그런데 지금 개정안은 2항을 신설해서 가지고 ‘3조의 재산이 범죄피해재산으로서’……

그러니까 1항과 2항의 차이인데요. 1항과 2항의 차이는, 그러니까 2항이 신설됨으로써 특정재산범죄에 해당하는 것은 필요한 몰수로 간다 그런 데 방점을 두신 건가요?

○박균택 위원 예, 그러니까 주로 다중을 상대로 한 서민 피해자들의 피해 구제를 위해서는 적극적으로 임해야 한다는 의미로 사기 부분, 이 부분을 좀 더 강조를 한 것입니다.

○조배숙 위원 그러면 1항은 그런 사기가 아닌 뇌물이나 이런 겁니까?

○박균택 위원 주로 피해자가 있는 재산범죄들에 대해서 일반적으로 1항에 규정하고 있는데 1항은 재산범죄 일반에 대해서 사실은 이미 있는 규정이다 보니까……

○조배숙 위원 그렇지요.

○박균택 위원 이것은 존중해야겠지만 그렇게 이것을 적용해야 할 필요성이 많은, 사례가 찾기는 힘들고 주로 다중피해 사기사범 여기에 꼭 적용할 필요성이 있다 보니까 2항을 뒤서 이 경우는 조금 더 국가기관 또는 법원의 책무를 강화하는 그런 내용인 것입니다.

○조배숙 위원 원래 1항에 포함되어 있는 것 중에서 사기나 재산 문제를 빼 가지고 2항으로 하시는 거잖아요.

○박균택 위원 예, 그렇습니다.

○조배숙 위원 거기다가 필요적 몰수·추징을……

○박균택 위원 그러니까 어떻게 보면 1항의 입법 취지도 분명히 하고……

○소위원장 김용민 잠깐만요. 위원님 상호 간 토론보다는 법무부나 전문위원님께 해서 답변하시는 게 더 나을 것 같습니다, 원활한 회의 진행을 위해서는.

○박균택 위원 알겠습니다.

○조배숙 위원 발의자시고 또 위낙 전문가시니까……

○나경원 위원 저는 적극 찬성합니다. 이 사건 보니까요 이것 하면 대장동 재산 수익 환수하기에 아주 좋겠는데요? 부패재산몰수법 제2조에……

○곽규택 위원 그러면 공포한 날로부터 시행해야 돼.

○나경원 위원 그러니까. 이것 소급 적용해야 되겠는데.

○박균택 위원 이것은 사기범죄로 한정을 하고 있어서 배임사건하고는 상관이 없습니다.

○나경원 위원 아니, 지금 부패재산몰수법 2조(정의)에 따르면 나항에……

○박균택 위원 3호 가목에 해당한다고 해 났는데요.

○소위원장 김용민 잠깐만, 위원님, 상호 토론은 좀 자제하시고요.

○김기표 위원 상호 토론 자제하세요.

○나경원 위원 아니, 나항의 횡령과 배임의 죄도 당연히 해당하는 것 아닌가요? 수석전문위원한테……

○전문위원 박혜진 나목은……

○나경원 위원 예, 나목.

○전문위원 박혜진 지금 현재 임의적 몰수·추정으로 남아 있고 아까 박균택 위원님이 말씀하신 대로 보이스 피싱 같은 그런 특정사기범죄만 필요적 몰수·추정으로……

○나경원 위원 그러면 박균택 위원님이 하신 2조 3호 가목에만 해당한다, 범죄피해재산의 추정?

○전문위원 박혜진 예, 필요적 몰수·추정……

○나경원 위원 나목도 집어넣어야 되는 것 아닙니까, 우리?

○전문위원 박혜진 나목은 임의적 몰수·추정 대상입니다, 현행법은.

○박균택 위원 1항에 이미 있습니다.

○나경원 위원 아니, 그것은 지금 임의적이라면서요.

○전문위원 박혜진 예.

○나경원 위원 그것도 그러면 ‘상당한 개연성이 있는 경우’ 이런 조항이 있는 건가요?

○전문위원 박혜진 그것은 아닙니다. 범죄재산 추정은 위원님 발의하신 필요적 몰수·추정 대상에만 적용이 됩니다.

○나경원 위원 우리 이것도 개정안을 내야 되겠네.

○조배숙 위원 아니, 그러면 한 김에 우리도 바로 즉석에서 발의해 가지고 같이 좀 하지요.

○나경원 위원 이것을 그냥 넣지요, 횡령·배임. 나목도 넣는 게 맞지 않나요? 왜……

○박균택 위원 이것은 불특정 다수의 눈물을 흘리는 피해자들, 서민들을 보호하기 위한 것인데 자꾸 정치적인 시각으로 몰아 가지 않으시면 좋겠습니다.

○소위원장 김용민 위원님들, 그것 필요하면 발의해 주시고 우리는 오늘 이 부분만 논의하시지요.

○조배숙 위원 아니, 배임도 있지.

○나경원 위원 아니, 서민들의 아픈 배임죄도 많으니까, 서민들의 아픈 배임죄도 있으니까 나목도 추가해서, 이왕 하는 것……

○소위원장 김용민 추가로 발의하십시오, 필요하면.

○김기표 위원 저는 이 법안이 굉장히 진일보한 법안이다. 그러니까 범죄수익을 추정하는 규정이 굉장히 좋고……

그런데 이런 문제는 있는 것 같아요. 저는 기본적으로 찬성하는 입장이지만 이렇게 규정을 두면 결국 법원에서는 손해배상청구가 어렵지 않다 이렇게 해서 결국은 필요적 몰수·추정 규정을 피해 갈 우려가 있는 것 같아요. 그러니까 이것을 사실은 강하게 규정을 하려면 이 재산인 경우에는 그런 요건을 두지 않고 몰수·추정한다 이렇게 해 버려야 되지 실무상으로는 결국 법원은 배상명령처럼 그렇게 운영할 가능성이 있어 보인다. 그러니까 법안의 효율성이 어떤지 그것은 의문이 좀 있습니다.

그래서 아예 그냥, 아까 손해배상청구 그런 요건들 있잖아요, 안 되는 것. 그게 굳이 사실은 진짜 피해가…… 배상명령 제도가 물론 법원에서 꺼리는 그런 면이 있습니다. 있는 것은 이해하지만 특히 이런 다중 서민 피해 범죄는 그것을 가릴 것 없이 몰수·추징해 가지고 나눠 주는 게 국가가 할 일이지요.

○조배숙 위원 저도 그렇게 생각합니다.

○김기표 위원 그러니까 그 요건을 안 두는 것이 더 맞을 수도 있어요, 이것을 진짜 하겠다고 하면. 그러니까 이것은 너무 애매한 규정이 아닌가 이런 생각이 저는 듭니다. 어떠세요, 의견이?

○법원행정처차장 배형원 우선은 몰수·추징을 어느 범죄에서 할 것인지에 대한 판단이 필요할 것 같고요. 말씀하신 대로 피해자가 권리 구제를 위해서, 지금 사기에 대해서는 배상명령 신청을 하고 있는데 모든 범죄에 대해서 다 몰수·추징을 할 것인지의 문제를 먼저 판단해야 될 것 같고.

이 조항을 둔 취지는 이와 같이 피해자가 권리 행사를 할 수 없는 경우에는 몰수·추징을 한 이후에 국가가 피해자에게 그것을 다시 환부하는 형태의 규정을 취하고 있고 그런 형태하에서 박균택 위원님이 발의하신 것처럼 특정사기범죄의 경우에 있어서는 임의적으로 하는 것보다는 필수적으로 추징을 할 필요성이 있다고 해서 발의하셨고 몰수에 있어서도 임의적 몰수냐 필요적 몰수냐에 있어서는 입법례에 따라서 특정범죄에는 필요적으로 규정을 하고 있기 때문에 이와 같이 필요적으로 규정한 것으로 저희는 이해하고 있습니다.

○조배숙 위원 그러니까 왜냐면 제가 실무적으로 볼 때는 그런 피해 회복의 문제는 결국은 민사소송으로 피해자들이 한단 말이에요. 그런데 우선 소가 때문에 인지대가 비싸요. 그러니까 지난번에도 성남도시개발공사에서 피해액을 4500억으로 보는데 일단 5억으로 일부 청구를 했더라고요, 왜냐하면 인지대 때문에. 사실 ‘너희들 이렇게 우리가 해 줬으니까 알아서 민사소송 해서 피해 회복해 가’ 그것은 우선 인지대 그다음에 변호사 비용, 시간……

그래서 사실은 형사재판을 하면서 분명하게 해 가지고 재산을 보존해서 추징을 할 수 있으면 오히려 그게 피해자를 보호하는 최선의 길인 것 같아요. 그래서 저는 이런 부분에서 제안을 하신 것에 대해서는 찬성을 합니다.

○법무부차관 이진수 한 가지 말씀드리면 재산범죄에 있어서 범죄피해자가 재산상 손해를 어떻게 회복해야 될 것이냐와 관련해서 기본적으로는 민사상 제도를 통해서 배상받는 것이 기본원칙입니다만 지금 부패재산몰수법은 이와 같이 피해 회복이 심히 곤란하다고 할 경우에는 일정 범죄에 대해서 임의적으로 몰수·추징을 거쳐서 검찰에서 피해자에게 환부하도록 하는 제도를 마련한 것입니다.

그런데 보이스 피싱이라든지 이런 서민 다중 피해 범죄에 있어서는 지금 실효적인 몰수·추징과 반환이 이루어지지 못하고 있기 때문에 임의적 몰수·추징에서 필요적 몰수·추징으로 한 단계 올린 것이고요. 이와 같은 제도 경과를 지켜보시고…… 또한 이 부분은 큰 틀에서 재산범죄 피해 환부에 대해서 형사 절차가 얼마나 관여하고 개입해야 될 것인지의 문제도 함께 생각해 봐야 될 문제라고 생각합니다. 지금 현실상으로는 이 범죄 유형에 대해서는 필요적 몰수·추징 조항이 들어와야 그래도 실효적인 피해 환부가 가능한

것이 현실입니다.

○**조배숙 위원** 지금 현재 행해지고 있는 조직적 사기 피해 같은 경우는 그런 것을 호소하고 있거든요, 민사소송 하려고 해도 시간 걸리고 변호사를 선임해야 되는데 비용도 만만치가 않고. 그래서 저는 이런 부분은 꼭 필요하다고 생각을 합니다.

○**소위원장 김용민** 위원님들이 특별히 의견들은 제시하셨지만 이 개정안 자체에 대한 반대는 없으신 것 같아서 부칙에 적용례를 포함하는 것까지 해서 의결하고자 합니다.

그렇게 진행해도 되겠지요?

○**나경원 위원** 한 가지 의견을 줌……

○**소위원장 김용민** 예.

○**나경원 위원** 제가 대장동 문제에 꼭 연관해서 하는 말은 아니고요. 지금 보이스 피싱 때문에 가목에 대해서 일종의 범죄 이익을 환수하는 데 있어서 국가가 나서는 부분을 법무부차관께서 의견을 주셨는데 나목 부분, 일반적인 횡령과 배임의 경우에도 다수의 피해자가 발생하는 경우는 없는지 이런 부분 한번 법무부에서 검토하셔서 실질적으로 회사의 대표라든지 이런 경우에 배임으로 인해서 다수의 피해자가 있었던 사건도 있었을 것 같습니다.

그래서 나목의 경우에도 상당한 개연성이 있는 경우 검찰이 직접 범죄자의 이익을 몰수하는 부분을 한번 검토하셔서 따로 보고를 좀 해 주시면 좋겠습니다.

○**법무부차관 이진수** 그 점에 대해서는 다수의 피해자로부터 금원을 위탁받거나 신뢰 관계에 따라서 위임을 받아야 되는데요. 그런 유형이 있는지와 확대 필요성이 있는지에 대해서 검토를 해 보겠습니다.

○**나경원 위원** 그러니까 보이스피싱 범죄하고 비교하셔서…… 이 경우에도 사실 위임하고는 상관없는 것 아닙니까, 실질적으로?

○**소위원장 김용민** 한번 검토해서 따로……

○**나경원 위원** 그래서 이걸 한번 검토하셔서 보고해 주시기 바랍니다.

○**법무부차관 이진수** 예, 그렇게 하겠습니다.

○**나경원 위원** 법무부는 보고하라 그러면 답이 없어요. 감감무소식인 때가 많으니까 꼭 보고해 주실 것을 말씀드립니다.

○**법무부차관 이진수** 저희가 열심히 노력하겠습니다만 앞으로 더 설명드리도록 하겠습니다.

○**조배숙 위원** 그런데 횡령·배임과 관련해서는, 요즘 주식시장에 상장회사 같은 경우가 있습니다. 그래서 사기는 조직 사기 피해가 있을 것이고 횡령·배임은 주주들과 관련해서 경영진이 무슨 공시를 안 했다가 여러 가지 이유로 손해를 끼치는 경우가 지금 있거든요. 아마 그런 경우를 예상할 수 있을 것 같습니다.

○**법무부차관 이진수** 추가 검토해 보도록 하겠습니다.

○**소위원장 김용민** 그러면 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제12항의 법률안은 지금까지 논의하신 바와 같이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

그러면 이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

오늘 의결한 안건들의 자구 정리 등에 관한 사항은 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고하셨습니다.

이진수 차관님, 배형원 차장님을 비롯한 관계 공무원 여러분 수고 많으셨습니다.

보좌진, 수석전문위원을 비롯한 위원회 직원, 속기사 여러분도 수고하셨습니다.

산회를 선포합니다.

(12시02분 산회)

○출석 위원(7인)

곽규택 김기표 김용민 나경원 박균택 서영교 조배숙

○출장 위원(3인)

박은정 이성운 장경태

○출석 전문위원

수석전문위원 정환철

전문위원 박병섭

전문위원 박혜진

전문위원 이은정

○정부측 및 기타 참석자

법무부

차관 이진수

○법원측 참석자

법원행정처

차장 배형원

○헌법재판소측 참석자

헌법재판소사무처

사무차장 김용호